

Aula 06

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Legislação Penal
Especial*

Autor:

**Equipe Legislação Específica
Estratégia Concursos**

07 de Maio de 2026

Índice

1) Lei nº. 8.078/90 - Aspectos Introdutórios	3
2) Lei nº. 8.078/90 - Crimes em Espécie	5
3) Lei nº. 8.078/90 - Circunstâncias Agravantes	17
4) Lei nº. 8.078/90 - Pena de Multa	18
5) Lei nº. 8.078/90 - Penas Restritivas de Direitos	19
6) Lei nº. 9.503/97 - Crimes de Trânsito	20
7) Lei nº. 9.503/97 - Crimes em Espécie	41
8) Questões Comentadas - Lei nº. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - FGV	51
9) Questões Comentadas - Lei nº. 9.503 - FGV	54
10) Lista de Questões - Lei nº. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - FGV	77
11) Lista de Questões - Lei nº. 9.503 - FGV	79



Aspectos introdutórios

A Constituição Federal de 1988 prevê a defesa do consumidor como uma de suas cláusulas pétreas, decorrentes dos direitos e garantias fundamentais por ela assegurados. A legislação específica para defesa do consumidor encontra amparo no art. 5º, XXXII, que dispõe que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Dada a necessidade de regulamentação do assunto, em 1990 foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, que regula as relações de consumo e garante a busca pela tutela jurisdicional com maior peso e força.

O CDC é uma lei bastante abrangente, que trata de vários aspectos atinentes às relações de consumo. Há disposições acerca da responsabilidade civil do fornecedor, além de disposições administrativas e penais.

Claro que o conteúdo que nos interessa é o penal, que conta inclusive com a tipificação de crimes, que estudaremos a partir de agora. Para que possamos compreender os tipos penais, porém, é necessário conhecer algumas definições básicas trazidas pelo CDC. A seguir apresento essas informações no formato de uma tabela, para facilitar sua memorização.

DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFINIÇÕES BÁSICAS	
Relação de consumo	É a que se estabelece entre fornecedor e consumidor, tendo como objeto produtos e serviços.
Consumidor	É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º do CDC). Equipara-se também a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único).
Fornecedor	É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (art. 3º).
Produto	Qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial (art. 3º, §1º).
Serviço	Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de créditos e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista (art. 3º, §2º).

Ainda na Constituição Federal, temos, em seu art. 173, §5º, a previsão de uma lei que estabeleça a responsabilidade do dirigente da pessoa jurídica que incorrer em irregularidades.

Art. 173. *Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*



[...]

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Os crimes descritos na Lei n. 8.078/1990 não são crimes contra a economia popular, e por isso a **responsabilização de penal de pessoas jurídicas nesses casos não é possível**. Além disso, o CDC não prevê a responsabilização da pessoa jurídica, e, portanto, mesmo que esta seja fornecedora ou prestadora de serviço, a punição somente pode recair sobre seu titular ou, em alguns casos, um funcionário.

Como exemplo, podemos citar o crime do art. 74, que tipifica a conduta de não entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido. Neste caso é preciso investigar se o titular do estabelecimento determinou que seus empregados adotassem a conduta, e, se tal fato for comprovado, deverá ser ele punido.

A questão da responsabilização dos dirigentes é detalhada pelo art. 75 do CDC.

Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

Numa primeira leitura você até poderia ter essa impressão, mas o art. 75 **NÃO** cria uma hipótese de responsabilidade objetiva. Na realidade, o dispositivo determina que só serão punidos aqueles que concorrerem para o crime. Além disso, os diretores, administradores e gerentes somente poderão ser responsabilizados criminalmente por fatos que tenham chegado ao seu conhecimento, e cujo resultado poderiam ter evitado, dentro de sua esfera de atuação na empresa.

Na maior parte dos crimes contra as relações de consumo não há dificuldade na identificação dos responsáveis, já que a conduta típica somente pode ser praticada por determinada pessoa. Fica claro, portanto, que a situação é bem diferente da esfera cível, na qual a empresa poderá ser responsabilizada em relação à obrigação de indenizar.

Em termos de **objetividade jurídica**, podemos dizer que os crimes que estudaremos a partir de agora tutelam as relações de consumo. Em alguns casos a vítima é apenas um consumidor, mas em outros a infração penal atinge a universidade dos consumidores. Independentemente da possibilidade de individualização do sujeito passivo, a finalidade dos dispositivos é a proteção dos consumidores de maneira geral.



Crimes em espécie

Antes de estudarmos os tipos penais um a um, você deve saber que os crimes contra as relações de consumo não estão presentes apenas no Código de Defesa do Consumidor. Outras leis também tratam do tema, além do próprio Código Penal, mas na aula de hoje nosso objeto de estudo será a Lei n. 8.078/1990.

Devemos ainda lembrar que há alguns princípios que guiam especificamente o Direito do Consumidor, entre eles a **proteção ao consumidor**, que surge em decorrência de sua situação de hipossuficiência econômica, quando diante dos grandes conglomerados da indústria e do comércio.

Art. 61. *Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.*

Em geral, os crimes contra as relações de consumo são **crimes de perigo abstrato**, ou seja, a conduta do agente é capaz de colocar em risco o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

O **dolo de perigo** é considerado elemento subjetivo do ilícito. Existe, portanto, uma **presunção absoluta de perigo**. Isso significa que não é necessária a comprovação de que a conduta do agente efetivamente colocou em risco o bem jurídico tutelado.

Passaremos agora ao estudo dos tipos penais, um a um.

Art. 63. *Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a **nocividade** ou **periculosidade** de **produtos**, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:*

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º *Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a **periculosidade** do **serviço** a ser prestado.*

§ 2º *Se o crime é **culposo**:*

Pena- Detenção de um a seis meses ou multa.

Os doutrinadores dizem que este tipo penal tem o condão de reforçar o que o CDC determina em seu art. 9º, pois ratifica a obrigação que o fornecedor tem de informar nos rótulos dos produtos e nas mensagens publicitárias acerca dos aspectos de nocividade e periculosidade do produto ou serviço. Vamos ver o que dizem os arts. 8º e 9º?

Art. 8º *Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão **riscos à saúde ou segurança dos consumidores**, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.*

[...]

Art. 9º *O fornecedor de produtos e serviços potencialmente **nocivos** ou **perigosos** à saúde ou segurança deverá **informar, de maneira ostensiva e adequada**, a respeito da sua **nocividade** ou **periculosidade**, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.*



Além deste, o art. 31 do CDC também determina que a “oferta e apresentação dos produtos devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa” acerca dos riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

A **nocividade** e a **periculosidade** do produto ou serviço são **elementos normativos** do tipo penal, pois se o produto ou serviço não for nocivo ou perigoso, não pode haver crime.

A nocividade está relacionada à certeza de dano, enquanto a periculosidade diz respeito ao seu potencial.

No que diz respeito ao §1º, estendeu-se a abrangência da norma penal aos prestadores de serviços perigosos e ou nocivos à vida ou segurança dos consumidores.

O crime conta ainda com uma modalidade culposa, para a qual a pena será mais branda.

Por fim, o crime do art. 63 é **omissivo próprio** e, por isso, não é possível punir a tentativa. A consumação do crime se dá quando o produto é lançado no mercado sem os necessários dizeres ou quando há lançamento publicitário sem o alerta. Na hipótese do §1º o agente poderá alertar o consumidor até o momento da prestação do serviço, e por isso o crime só consuma quando a prestação do serviço se inicia.

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a **nocividade** ou **periculosidade** de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem **deixar de retirar do mercado**, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos **nocivos** ou **perigosos**, na forma deste artigo.

A conduta tipificada pelo dispositivo é a **omissão de informações** sobre riscos conhecidos posteriormente à introdução no mercado do produto ou serviço. É o caso do comerciante que começa a vender a mercadoria e só então descobre que ela é nociva ou perigosa.

Perceba que o tipo penal trata tanto da comunicação às autoridades quanto da informação aos consumidores. A doutrina diverge sobre o assunto, mas para fins de prova é suficiente que você lembre que **se a comunicação é feita a um dos dois, não haverá crime**. A interpretação deixa o leitor um pouco desconfortável, mas o tipo penal utiliza a conjunção “e”, e, como estamos falando de uma norma incriminadora, não podemos dar interpretação mais rigorosa.

Esse tipo penal reforça o direito assegurado ao consumidor pelo art. 6º, I do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da **vida**, **saúde** e **segurança** contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados **perigosos** ou **nocivos**;

Será ainda apenado por esse crime quem **deixar de retirar do mercado** os produtos **nocivos** ou **perigosos**, quando determinado pela autoridade competente, conforme o parágrafo único do dispositivo em estudo.



O tipo penal é **omissivo próprio**, e a conduta só será punida quando for **dolosa**. Quando à consumação, precisamos apenas considerar a necessidade de ter decorrido tempo suficiente para que o fornecedor informe o mercado e as autoridades acerca da nocividade ou periculosidade do produto descoberta após o seu lançamento.

Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

§ 1º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.

§ 2º A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo.

Como regra geral, quem contraria determinação de autoridade competente incorre no crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal. O CDC, porém, prevê infração mais grave para o fornecedor que, ao desobedecer a determinação da autoridade, realiza serviço de alto grau de periculosidade.

Em decorrência da imprecisão da expressão “**alto grau de periculosidade**”, o crime em estudo é considerado norma penal em branco. Alguns doutrinadores trazem como exemplo o serviço prestado em brinquedos de parques de diversões de forma contrária à determinação das autoridades.

Trata-se de um delito de mera conduta, comissivo e doloso. É admissível a tentativa, pois trata-se crime comissivo e plurissubsistente. Apesar dessa possibilidade, ao menos teórica, a caracterização da interrupção do serviço não é uma tarefa muito fácil.

O objeto jurídico tutelado é o direito do consumidor de ter sua vida, saúde e segurança protegidas. O sujeito ativo é qualquer prestador de serviço que contrariar determinação de autoridade competente na execução do serviço perigoso. Os sujeitos passivos por sua vez são a coletividade, os consumidores difusamente considerados e o exposto diretamente ao serviço perigoso prestado.

Quanto ao §1º, peço licença para reproduzir as palavras de Eliana Passarelli: “Em síntese, o fornecedor que deixa de observar a determinação da autoridade competente acerca da execução de um serviço entendendo como de **alto grau de periculosidade**, e em decorrência vem a matar uma pessoa, **atenta contra dois objetos jurídicos diversos** (as relações de consumo e a vida humana), devendo ser punido pela violação de ambos”.

A Lei n. 13.245/2017 incluiu ainda o §2º, que enquadra no crime do art. 65 a prática prevista no inciso XIV do art. 39.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.



Art. 66. Fazer **afirmação falsa ou enganosa**, ou **omitir informação relevante** sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem **patrocinar a oferta**.

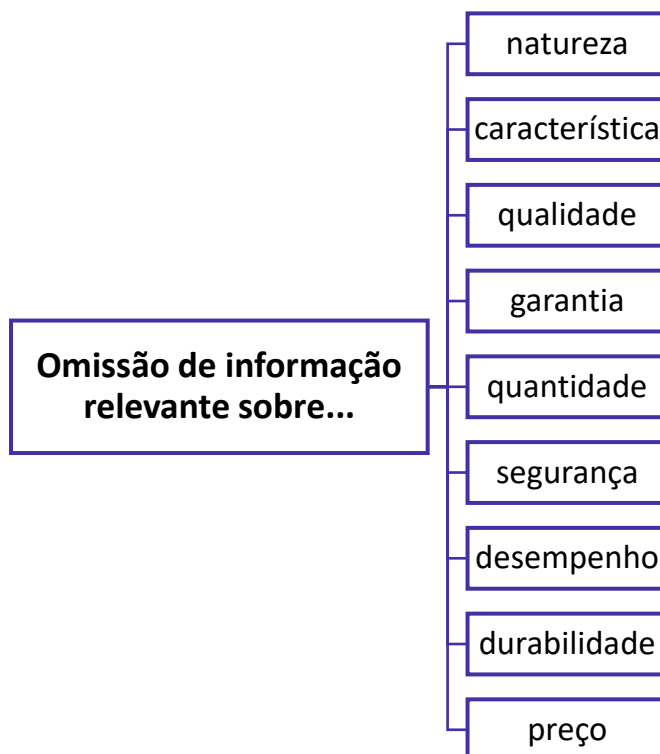
§ 2º Se o crime é culposo;

Pena- Detenção de um a seis meses ou multa.

Aqui, a finalidade do legislador foi de proteger o direito do consumidor à **informação clara e não contraditória**, assegurado pelo art. 30 e seguintes do CDC. Luc Bihl diz que “só um consumidor completamente informado pode contratar, em pleno conhecimento de causa, com os fornecedores e desempenhar o papel que deve ser o seu, o de parceiro econômico”.

A responsabilidade criminal aqui pode atingir inclusive o responsável pela entidade que veicula a informação, posto que o CDC, no seu art. 75, dispõe que quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes nele referidos, incide nas penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviços nas condições legalmente proibidas.

O crime conta com uma modalidade comissiva (fazer afirmação falsa ou enganosa) e outra omissiva (omitir informação relevante). Somente na modalidade comissiva é possível a tentativa.



Art. 67. Fazer ou promover **publicidade** que sabe ou deveria saber ser **enganosa ou abusiva**:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.



Numa primeira olhada, este tipo penal parece ser próprio dos profissionais que criam e produzem publicidade, além dos responsáveis por sua veiculação, mas muitos doutrinadores entendem que quem contrata os serviços desses profissionais, ou seja, o **fornecedor**, também pode ser sujeito ativo do crime.

Nesse sentido, as palavras de Antonio Herman Benjamin (grifos nossos):

*"O ato de publicidade tem três sujeitos: o **anunciante**, a **agência** e o **veículo**, este último também chamado de meio de suporte. O responsável principal, embora não exclusivo, é o anunciante, já que a aprovação final do anúncio é sua. O direito cria, em relação ao anunciante, uma obrigação de vigilância, cabendo-lhe controlar, antes de sua difusão, todo o conteúdo da publicidade, na medida em que é ele o melhor posicionado para fazê-lo."*

O crime conta ainda com uma modalidade de **dolo direto** (sabe) e uma de **dolo eventual** (deveria saber). Alguns autores enxergam nessa última possibilidade uma modalidade culposa, mas a Doutrina majoritária entende pela existência de dolo eventual, pois o crime culposos deve sempre ser previsto expressamente. A **tentativa** é admissível.

O próprio CDC, em seu art. 37, proíbe a **publicidade enganosa e abusiva** e faz as definições apropriadas.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É **enganosa** qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É **abusiva**, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

Alguns doutrinadores, ao analisar o crime do art. 67, fazem menção ao art. 27 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que traz as regras que devem ser seguidas nas campanhas publicitárias, e cujo desrespeito pode configurar o crime que estamos estudando. O dispositivo é um pouco longo, mas a leitura vale a pena.

Artigo 27

O anúncio deve conter uma apresentação verdadeira do produto oferecido, conforme disposto nos artigos seguintes desta Seção, onde estão enumerados alguns aspectos que merecem especial atenção.

§ 1º - Descrições

No anúncio, todas as descrições, alegações e comparações que se relacionem com fatos ou dados objetivos devem ser comprobatórias, cabendo aos Anunciantes e Agências fornecer as comprovações, quando solicitadas.

§ 2º - Alegações



O anúncio não deverá conter informação de texto ou apresentação visual que direta ou indiretamente, por implicação, omissão, exagero ou ambigüidade, leve o Consumidor a engano quanto ao produto anunciado, quanto ao Anunciante ou seus concorrentes, nem tampouco quanto à:

- a. natureza do produto (natural ou artificial);*
- b. procedência (nacional ou estrangeira);*
- c. composição;*
- d. finalidade.*

§ 3º - Valor, Preço, Condições

O anúncio deverá ser claro quanto a:

- a. valor ou preço total a ser pago pelo produto, evitando comparações irrealistas ou exageradas com outros produtos ou outros preços: alegada a sua redução, o Anunciante deverá poder comprová-la mediante anúncio ou documento que evidencie o preço anterior;*
- b. entrada, prestações, peculiaridades do crédito, taxas ou despesas previstas nas operações a prazo;*
- c. condições de entrega, troca ou eventual reposição do produto;*
- d. condições e limitações da garantia oferecida.*

§ 4º - Uso da Palavra "Grátis"

- a. O uso da palavra "grátis" ou expressão de idêntico significado só será admitido no anúncio quando não houver realmente nenhum custo para o Consumidor com relação ao prometido gratuitamente;*
- b. nos casos que envolverem pagamento de qualquer quantia ou despesas postais, de frete ou de entrega ou, ainda, algum imposto, é indispensável que o Consumidor seja esclarecido.*

§ 5º - Uso de Expressões Vendedoras

O uso de expressões como "direto do fabricante", "preço de atacado", "sem entrada" e outras de igual teor não devem levar o consumidor a engano e só serão admitidas quando o Anunciante ou a Agência puderem comprovar a alegação.

§ 6º - Nomenclatura, Linguagem, "Clima"

- a. O anúncio adotará o vernáculo gramaticalmente correto, limitando o uso de gíria e de palavras e expressões estrangeiras, salvo quando absolutamente necessárias para transmitir a informação ou o "clima" pretendido. Todavia, esta recomendação não invalida certos conceitos universalmente adotados na criação dos anúncios e campanhas. O primeiro deles é que a publicidade não se faz apenas com fatos e idéias, mas também com palavras e imagens; logo, as liberdades semânticas da criação publicitária são fundamentais. O segundo é que a publicidade, para se comunicar com o público, tem que fazer uso daquela linguagem que o poeta já qualificou como " Língua errada do povo / Língua certa do povo / Porque ele é que fala gostoso / O português no Brasil";*
- b. na publicidade veiculada pelo Rádio e pela Televisão, devem os Anunciantes, Agências e Veículos zelar pela boa pronúncia da língua portuguesa, evitando agravar os vícios de prosódia que tanto já estão contribuindo para desfigurar o legado que recebemos de nossos antepassados;*
- c. todo anúncio deve ser criado em função do contexto sociocultural brasileiro, limitando-se o mais possível a utilização ou transposição de contextos culturais estrangeiros;*



d. o anúncio não utilizará o calão; e. nas descrições técnicas do produto, o anúncio adotará a nomenclatura oficial do setor respectivo e, sempre que possível, seguirá os preceitos e as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

§ 7º - Pesquisas e Estatísticas

a. o anúncio não se referirá a pesquisa ou estatística que não tenha fonte identificável e responsável;
b. o uso de dados parciais de pesquisa ou estatística não deve levar a conclusões distorcidas ou opostas àquelas a que se chegaria pelo exame do total da referência.

§ 8º - Informação Científica

O anúncio só utilizará informação científica pertinente e defensável, expressa de forma clara até para leigos.

§ 9º - Testemunhais

a. O anúncio abrigará apenas depoimentos personalizados e genuínos, ligados à experiência passada ou presente de quem presta o depoimento, ou daquele a quem o depoente personificar;
b. o testemunho utilizado deve ser sempre comprovável;
c. quando se usam modelos sem personalização, permite-se o depoimento como "licença publicitária" que, em nenhuma hipótese, se procurará confundir com um testemunhal;
d. o uso de modelos trajados com uniformes, fardas ou vestimentas características de uma profissão não deverá induzir o Consumidor a erro e será sempre limitado pelas normas éticas da profissão retratada;
e. o uso de sócias depende de autorização da pessoa retratada ou imitada e não deverá induzir a confusão.

Para a punição do crime do art. 67 do CDC, é preciso que o agente saiba que a publicidade é falsa ou abusiva ou que deva saber disso. Tradicionalmente a doutrina penalista indica que a expressão "deve saber" indica dolo eventual. Na prática, porém, devemos entender que podem também ser punidos aqueles quem, diante da situação concreta, não tinham como deixar de perceber que a publicidade era falsa ou abusiva.

Por fim, podemos dizer que a infração penal do art. 67 é um crime formal, consumando-se no momento em que a publicidade é veiculada, independentemente de qualquer resultado. Além disso, trata-se de um crime de perigo abstrato, considerando que uma universalidade indeterminada de consumidores é exposta às práticas de desleais de anúncio de produtos e serviços.

Art. 68. Fazer ou promover **publicidade** que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma **prejudicial** ou **perigosa** a sua **saúde** ou **segurança**:

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa.

Este crime normalmente é chamado de **publicidade abusiva**. Como se trata de um delito que cuida diretamente da **vida** e **segurança** do consumidor, o legislador cominou uma pena que é duas vezes maior que a do crime anterior.



Neste delito, o legislador tratou de uma modalidade específica de publicidade abusiva: “aquela capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança”. Podemos concluir, portanto, que só haverá crime quando a propaganda induzir o comportamento do consumidor de tal maneira que coloque em risco a sua saúde ou segurança.

Se esse risco não for observado, e houver publicidade abusiva ou enganosa, o crime praticado será o tipificado pelo art. 67. Ainda assim, a maior parte dos doutrinadores identifica aqui um crime de **perigo abstrato**. Por fim, o crime tem como elemento subjetivo o **dolo**, sendo possível a **tentativa**.

Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:

Pena- Detenção de um a seis meses ou multa.

É crime próprio, pois o sujeito ativo é só o **fornecedor**, uma vez que a ele se impõe o dever de arquivar os dados, nos termos do art. 36, parágrafo único, do CDC:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O **fornecedor**, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os **dados fáticos, técnicos e científicos** que dão sustentação à mensagem.

Antes da veiculação da publicidade, o empresário deverá obter dados que embasem a sua campanha, sob pena de incorrer neste crime. Se a mensagem diz que 90% dos consumidores de determinado produto estão satisfeitos, essa informação deverá ser resultado de pesquisa tecnicamente apurada e adequadamente documentada.

O fornecedor deverá ainda manter esses dados arquivados para consulta de eventuais interessados (consumidores, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Poder Judiciário e outras autoridades) por **pelo menos 3 anos contados da veiculação da campanha publicitária**.

Trata-se de crime **omissivo próprio**, caracterizado pelo núcleo do tipo “deixar”. Como elemento subjetivo do tipo, temos o **dolo**. A consumação ocorre quando a publicidade é veiculada. Se o agente não organiza os dados, mas a publicidade não chega a ser veiculada, o fato é atípico.

Art. 70. Empregar na reparação de produtos, **peça ou componentes de reposição usados**, sem autorização do consumidor:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Esse artigo protege expressamente o direito conferido pelo art. 21 do CDC:

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.



Se o consumidor procura empresa de assistência técnica de produto que se encontra em garantia e o empresário troca a peça com problemas por outra usada sem a autorização do consumidor, responderá pelo crime do art. 70.

Por outro lado, se o consumidor for induzido a erro e pagar o preço de uma peça nova, estará configurado outro tipo penal, mais severo (fraude no comércio, tipificado pelo art. 175, II, do Código Penal). O mesmo ocorre se o empresário utiliza uma peça não original.

Trata-se de **crime de perigo presumido**, que não depende da efetiva ocorrência prejuízo ou dano. Esse posicionamento, entretanto, não é unânime na doutrina, pois autores importantes, como René Ariel Dotti e Paulo José da Costa Junior entendem como necessária a ocorrência, de fato, de dano ou prejuízo.

O elemento subjetivo é o dolo. A tentativa é, ao menos em tese, admissível. O sujeito ativo, mais uma vez, é o **fornecedor** de serviços.

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de **ameaça, coação, constrangimento** físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.

Neste crime, para cobrar dívida, o agente utiliza meios imorais, causando constrangimento ao consumidor, expondo-o ao ridículo, tentando coagi-lo ou proferindo ofensas ou ameaças. O CDC trata do assunto em seu art. 42.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Em vez de utilizar esses meios ilícitos e vexatórios, a conduta correta a ser adotada pelo credor de dívida vencida é recorrer aos ofícios de protesto e/ou ao Poder Judiciário, que detém o monopólio da “violência legítima” do Estado, e pode apropriar-se dos bens do devedor para satisfazer o direito do credor. Outra alternativa são os cadastros de inadimplentes (os mais comuns são os famosos SPC e Serasa). Importante salientar que a inclusão do nome do devedor nesses cadastros não configura o crime do art. 71.

O elemento subjetivo é o dolo. A tentativa é admissível, exceto no caso de conduta que não pode ser fracionada (unissubsistente), como ocorre, por exemplo, na formulação de ameaça verbal.

Art. 72. **Impedir ou dificultar o acesso** do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena - Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Este crime normalmente é chamado de **perturbação do acesso aos arquivos de consumo**.

O tipo penal busca proteger os direitos já assegurados pelo art. 43 do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.



§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

O consumidor deve ter acesso às informações que sobre ele existam em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo, bem como sobre suas respectivas fontes. Quem impede ou dificulta esse acesso, portanto, incorre na conduta incriminada.

O sujeito ativo deste crime não é necessariamente o fornecedor, mas qualquer pessoa que tenha função relacionada à **administração de registros**. A proteção aqui recai sobre as relações de consumo e sobre o direito a informação por parte do consumidor.

Atualmente o crédito é muito relevante no mercado consumidor, principalmente considerando que as compras a prazo representam elevado percentual das transações comerciais. Dificuldades opostas ao consumidor, mantendo-o afastado das informações constantes dos cadastros podem dificultar a obtenção de crédito.

Neste caso, teremos apenas uma sanção, que será de detenção ou de multa. Este é mais um crime **doloso**, e a **tentativa** não é possível. Além disso, estamos diante de um crime de **mera conduta**, já que a sua configuração não depende da efetiva ocorrência de prejuízo à vítima.

▪ **Art. 73. Deixar de corrigir** imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:

Pena- Detenção de um a seis meses ou multa.

Esse artigo é uma forma de desdobramento do anterior. Cometerá o crime o fornecedor ou qualquer outra pessoa responsável (sujeito ativo) e que não corrigir imediatamente informação sobre consumidor (sujeito passivo) que conste em cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber não estar correto. Pune-se apenas com **uma sanção**, que pode ser de detenção ou multa.

Neste delito o legislador abarcou os parágrafos 3º, 4º, e 5º do referido artigo 43:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no **prazo de cinco dias úteis**, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.



§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

O §3º acima citado regula o que vem a ser a correção “imediata”, e prevê um prazo de **5 dias** para que ela seja feita. Assim, estará configurada a infração penal se o consumidor verificar a existência de informação errada no cadastro e solicitar a correção ou se, por qualquer outra razão, o responsável tiver ciência da inexatidão (ou se deveria saber disso em razão de algum fato concreto) e, mesmo assim, deixar de efetuar ou providenciar a correção.

O §4º confere caráter público a esses bancos de dado se aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Sendo assim há a possibilidade de o interessado impetrar *habeas data*. O §5º diz que quando ocorrer a prescrição no que diz respeito a dívida do consumidor, este não será mais obstado de qualquer transação econômica, por informações impeditivas a concessão de crédito. Ocorrendo a prescrição, a informação inscrita no SPC ou Serasa, por exemplo, torna-se ilegítima, e, se não for mudada, o responsável por ela incorrerá em crime.

O crime é **omissivo** puro. A **tentativa** é inadmissível. Admitem-se o **dolo direto** (conduta do que sabe) e o **eventual** (conduta do que deveria saber). Não há modalidade culposa.

Art. 74. *Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;*

Pena- Detenção de um a seis meses ou multa.

Neste tipo pune-se quem deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido, com indicação clara do conteúdo. Esse tipo penal protege os direitos conferidos pelo art. 50 do CDC:

Art. 50. *A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.*

Parágrafo único. *O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.*

O art. 26 do CDC estabelece a garantia por 30 dias, no caso de produtos ou serviços não duráveis, ou de 90 dias, caso sejam produtos ou serviços duráveis. Essa é a chamada **garantia legal**, para a qual não é necessária a entrega de termo de garantia. Por outro lado, é comum que o fornecedor ofereça uma garantia adicional, chamada de **garantia contratual**. É comum, por exemplo, que produtos eletrônicos tenham 1 ano de garantia, e que veículos tenham 1, 3 ou até 5 ou mais anos de garantia. Essa garantia deve ser sempre escrita e entregue ao consumidor no ato da compra, e daí o crime cometido por quem não entrega o termo, ou o entrega sem todas as informações necessárias.

Há doutrinadores que trazem ponderações no sentido de quem nem sempre é necessário que o fornecedor entregue o termo de garantia, pois nem todas as mercadorias comercializadas no varejo permitem, pela sua natureza, a emissão do termo.



O elemento subjetivo do ilícito é o **dolo**, e a **tentativa** é inadmissível, já que estamos diante de um **crime omissivo próprio**. A consumação se dá no momento em que o fornecedor deveria entregar a garantia devidamente preenchida e não o faz, não havendo exigência de qualquer prejuízo efetivo ao consumidor.



Circunstâncias agravantes

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:

*I - serem cometidos em época de **grave crise econômica** ou por ocasião de **calamidade**;*

*II – ocasionarem **grave dano** individual ou coletivo;*

*III - **dissimular-se a natureza ilícita** do procedimento;*

IV - quando cometidos:

*a) por **servidor público**, ou por pessoa cuja **condição econômico-social** seja manifestamente superior à da vítima;*

*b) em detrimento de **operário** ou **rurícola**; de **menor de dezoito** ou **maior de sessenta** anos ou de pessoas portadoras de **deficiência** mental interditadas ou não;*

*V - serem praticados em operações que envolvam **alimentos**, **medicamentos** ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.*

As agravantes devem ser memorizadas por você. Perceba que algumas delas trazem cláusulas abertas, a exemplo de expressões como “grave crise econômica”, “calamidade” e “grave dano”.

Algumas dizem respeito ao cometimento dos crimes em alguns períodos, outras envolvem o sujeito ativo e o sujeito passivo, enquanto a última diz respeito ao objeto.

CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - AGRAVANTES	
PERÍODO OU MODUS OPERANDI DO ILÍCITO	Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade
	Ocasionarem grave dano individual ou coletivo
	Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento
SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO	Quando cometidos: a) por servidor público , ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima; b) em detrimento de operário ou rurícola ; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não
OBJETO	Serem praticados em operações que envolvam alimentos , medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais



Pena de multa

Art. 77. A **pena pecuniária** prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1º do Código Penal.

A sistemática da multa é explicitada pelo art. 77. Tomando como exemplo o crime do art. 69 do CDC, que tem pena cominada de detenção de um a seis meses ou multa, o juiz deverá fixar o número de dias-multa entre 30 e 180. A valor de cada dia-multa deverá ser fixado de acordo com a situação econômica do condenado, no mínimo de um trigésimo e no máximo de cinco vezes o salário mínimo. É permitido ainda ao juiz triplicar esse valor, se entender que o valor final da multa ainda é pequeno diante da situação econômica do réu, nos termos do art. 60, §1º do Código Penal.



Penas restritivas de direitos

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

I – a interdição temporária de direitos;

II - a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;

III - a prestação de serviços à comunidade.

Quanto a este dispositivo, o que merece destaque é a possibilidade de imposição de penas alternativas, entre elas aquela prevista no inciso II: publicação de notícia sobre os fatos e a condenação. Essa publicação deve ser feita em órgãos de comunicação de elevada penetração, e deve ser custeada pelo condenado.

Por fim temos dois dispositivos que tratam de aspectos processuais, relacionados à fixação do valor da fiança e da intervenção de certas pessoas na condição de assistentes do Ministério Público.

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo;

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes.

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.



CRIMES DE TRÂNSITO (LEI N. 9.503/97)

O Código de Trânsito Brasileiro confere atribuições a diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito, fornece diretrizes para a Engenharia de Tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários do Sistema Nacional de Trânsito.

Uma das mais importantes finalidades do CTB é garantir condições de segurança para o trânsito. O trânsito seguro é considerado direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

O CTB é uma lei extensa, contém 341 artigos, e a maior parte deles trata de aspectos relacionados à conduta dos motoristas. Há dispositivos que determinam, por exemplo, que a condução dos veículos deve ser feita do lado direito da pista, e que as ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo. Existem normas ainda mais detalhadas, como as que estabelecem regras para o uso da buzina, a proibição de freadas bruscas e a aproximação de cruzamentos.

Já deu para perceber que nem todas essas regras são importantes para sua prova, não é mesmo? Vou oferecer a você um resumo do que considero mais importante para conhecer para provas de legislação penal.

Ok então!? Vamos lá!

SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

O SNT é formado pelos órgãos e entidades da **União, Estados, Distrito Federal e Municípios** que tenham por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

O órgão responsável pela coordenação do sistema é o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Além dele, o SNT é composto também pelos Conselhos Estaduais de Trânsito (CETRA), Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRADIFE), e órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Por fim, também fazem parte do SNT a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares dos Estados e do DF, e as Juntas de Recursos de Infrações (JARI).



NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

Nesta parte não há muita coisa importante para sua prova. Quero chamar sua atenção apenas para algumas normas:

- a) Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN;
- b) As crianças com idade inferior a dez anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN;
- c) É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS PROFISSIONAIS

Por se tratar de novidade, talvez as normas deste capítulo possam aparecer em prova. Honestamente acho isso improvável, mas as bancas gostam das novidades, não é mesmo?

A novidade mais polêmica de todas é a determinação de que o motorista profissional não pode dirigir por mais do que **5:30h ininterruptas**.

No caso do transporte rodoviário de cargas, o descanso é de 30 minutos a cada 6h, quando tratamos de passageiros o descanso é de 30 minutos a cada 4h. Em ambos os casos pode haver fracionamento do descanso o do tempo de direção.

A cada período de 24 horas, o condutor é obrigado a observar um intervalo mínimo de 11 horas de descanso.

A responsabilidade pelo controle e observâncias desses limites e horários é do próprio condutor, que ficará sujeito às penalidades previstas no CTB no caso de desobediência.



PRESTE MAIS ATENÇÃO!



O motorista profissional não pode dirigir por mais do que **5:30h ininterruptas**. A cada período de 24 horas, o condutor é obrigado a observar um intervalo mínimo de 11 horas de descanso.

VEÍCULOS

O CONTRAN tem a competência para estabelecer as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação. Por essa razão, o CTB proíbe que o proprietário do veículo faça modificações nos veículos sem autorização, devendo manter as condições de fábrica.

Além disso, o CTB estabelece normas relacionadas à **segurança** dos veículos, que devem ser complementadas por normas do CONTRAN.

***Art. 105.** São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:*

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - (VETADO)



V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.

VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.

VII - equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.

Atenção ao inciso VII, que foi incluído no CTB apenas em 2009. A exigência de *air bag* será incorporada nos veículos 0km vendidos no Brasil a partir de 2014. Estamos diante de uma novidade, e por isso, se algo for cobrado além dos aspectos criminais, este dispositivo é um forte candidato.

Quanto à **identificação** do veículo, será realizada obrigatoriamente por meio dos caracteres gravados no **chassi** ou no **monobloco**. A inscrição deve ainda ser reproduzida em outras partes do veículo, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Já a identificação externa será feita por meio das placas dianteira e traseira, devendo esta ser lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações determinadas pelo CONTRAN.

HABILITAÇÃO

Art. 140. *A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:*

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Esses requisitos são indispensáveis para a habilitação em qualquer categoria. Entretanto, há regras adicionais para as categorias C, D e E.



Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

Art. 145. *Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:*

I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Em 2015 foram incluídos no CTB os arts. 147-A e 148-A, que tratam respectivamente da acessibilidade da comunicação para os candidatos com deficiência auditiva, e de exames toxicológicos necessários à renovação de habilitação.

Art. 147-A. *Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação.*

§ 1º *O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras.*

§ 2º *É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas.*

[...]



Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

§ 2º Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 3º Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do Contran.

§ 5º A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.

§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

I - fixar preços para os exames;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e

III - estabelecer regras de exclusividade territorial.

Art. 160. O condutor condenado por **delito de trânsito** deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN,



independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.

O condenado por crime de trânsito tem como consequência automática da condenação a obrigatoriedade de submeter-se a novos exames para que possa voltar a dirigir.

INFRAÇÕES

O CTB contém um enorme capítulo que tipifica infrações de trânsito. Se você dirige no dia a dia, certamente tem uma boa ideia do que são várias infrações que podem ser cometidas pelos condutores, e que geralmente importam na imposição de sanção pecuniária (multa).

O CTB, contudo, apenas tipifica as infrações, conferindo às condutas as gradações leve, média, grave ou gravíssima. O valor das multas para as infrações, bem como as demais medidas administrativas, são objeto de resoluções do CONTRAN.

Os arts. 162 a 255 do CTB se ocupam de tipificar infrações de trânsito. Nos diversos concursos policiais que pesquisei, não encontrei nenhum que tivesse cobrado o teor das infrações.

CRIMES DE TRÂNSITO

Agora sim chegamos à matéria que realmente nos interessa! Esses crimes já foram cobrados em diversos concursos anteriores, e recomendo que você dê especial atenção ao que estudaremos a partir de agora.

Art. 291. *Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.*

Aqui temos a primeira norma importante, que também já foi cobrada em provas anteriores. Aos crimes previstos no CTB são aplicáveis subsidiariamente as normas do CP, do CPP e, o mais importante, da Lei nº 9.099/1995.

A Lei nº 9.099/1995 trata dos juizados especiais, e regulamenta os procedimentos aplicáveis aos crimes de menor potencial ofensivo.



§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

*I - **sob a influência de álcool** ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;*

*II - participando, em via pública, de **corrida, disputa** ou **competição** automobilística, de **exibição ou demonstração de perícia** em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;*

*III - transitando em **velocidade superior à máxima permitida** para a via em 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora).*

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal.

A aplicação da Lei nº 9.099/1995 é restringida pelo próprio CTB nos casos considerados mais graves. É importante que você saiba que hipóteses são essas, pois podem tranquilamente aparecer na sua prova.

A redação anterior desse dispositivo (que vigorou até 2008) determinava a aplicação da Lei nº 9.099/1995 também aos crimes de embriaguez ao volante e participação em competição não autorizada. Hoje, a própria redação do §1º deixa bem clara a impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores nessas situações.

Além disso, o juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime.

ESTA CAI NA PROVA!



Em regra, os institutos da Lei nº 9.099/1995 são aplicáveis aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, exceto quando o agente as comete nas seguintes situações:



- a) **Sob a influência de álcool** ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;
- b) Participando, em via pública, de **corrida, disputa ou competição** automobilística, de **exibição ou demonstração de perícia** em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; e
- c) Transitando em **velocidade superior à máxima** permitida para a via em 50 km/h.

*Art. 292. A **suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor** pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.*

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Atenção! Não estamos falando aqui da cassação da habilitação, mas sim de sua **suspensão**, ou da **proibição de se obter habilitação**. Percebeu a diferença sutil?

Você já sabe que o condenado por delito de trânsito somente pode voltar a dirigir após se submeter a novos exames. A suspensão e a proibição, por outro lado, podem ser impostas isoladamente ou em conjunto com outras penalidades, e sua duração já é determinada pelo CTB: 2 meses a 5 anos. Caso o condenado seja preso, o período de suspensão ou proibição só começa a contar quando ele deixar o estabelecimento prisional.

A partir do trânsito em julgado da sentença, o condenado será intimado a entregar sua carteira de habilitação ao juiz no prazo de 48h. A suspensão e a proibição também podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário na qualidade de **medida cautelar**, durante as investigações do crime.

*Art. 297. A penalidade de **multa reparatória** consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.*

A **multa reparatória** nada mais é do que valor monetário que deve ser pago pelo criminoso à vítima quando houver prejuízo material decorrente da prática do ilícito.

O posicionamento doutrinário majoritário dá conta de que esta multa não é pena, mas sim **sanção civil**, já que se presta a reparar o prejuízo sofrido pela vítima, não se revertendo para o Estado. Por essa razão, o próprio CTB limita o valor da multa, proibindo que seja superior ao prejuízo



demonstrado no processo. Além disso, determina ainda o Código que, se houver reparação civil o valor da multa reparatória deve ser descontado.

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

*I - com dano potencial para **duas ou mais pessoas** ou com **grande risco** de grave dano patrimonial a terceiros;*

*II - utilizando o veículo sem **placas**, com placas falsas ou adulteradas;*

*III - sem possuir Permissão para Dirigir ou **Carteira de Habilitação**;*

*IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de **categoria diferente** da do veículo;*

*V - quando a sua **profissão ou atividade** exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;*

*VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua **segurança** ou o seu **funcionamento** de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;*

*VII - sobre **faixa de trânsito** temporária ou permanentemente destinada a pedestres.*

Essas circunstâncias agravantes são genericamente aplicáveis a todos os crimes tipificados pelo CTB. Perceba que quase todas estão diretamente relacionadas às normas administrativas de trânsito. Podemos dizer, portanto, que o descumprimento dessas normas administrativas é capaz de agravar as penas cominadas.

É importante que você se esforce para memorizar essas hipóteses, pois elas podem facilmente surgir na sua prova.

CRIMES DE TRÂNSITO – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES	
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES	OBSERVAÇÕES
Crime cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;	
Utilização de veículo sem placas, com placas falsas	A ausência da identificação externa



ou adulteradas;	obrigatória torna muito difícil a identificação do veículo e, consequentemente, de seu condutor.
Condutor sem Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;	A Permissão para Dirigir nada mais é que a famosa CNH provisória.
Condutor com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;	
Quando a profissão ou atividade do condutor exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;	É o caso dos motoristas profissionais de cargas e de passageiros. Esses motoristas precisam ser registrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Quando equipamentos ou características que afetem a segurança ou o funcionamento do veículo tenham sido adulterados;	
Quando o crime ocorrer sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres	

Art. 301. *Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.*

O CTB encara a obrigação de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito de forma bastante séria, não só punindo severamente aquele que se omite nessa obrigação, mas também determinando que se deve dar uma espécie de “voto de confiança” ao condutor que não se ausenta diante da situação crítica.

Esse benefício consiste na certeza de que, uma vez cumprida a obrigação de prestar socorro imediato e integral, não será imposta ao condutor **prisão em flagrante** e nem será exigido o pagamento de **fiança**.



CRIMES EM ESPÉCIE

A partir de agora estudaremos os tipos penais previstos pelo CTB. Como de costume, tentarei fazer uma abordagem concisa, focando no que é importante para sua prova.

Art. 302. *Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:*

Penas - *detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

A culpa pode ocorrer em qualquer de suas 3 modalidades: **negligência**, **imprudência** ou **imperícia**. Ocorrendo algumas dessas circunstâncias e havendo vítima fatal no sinistro, o condutor será acusado por **homicídio culposo**.

A Sexta Turma do STJ afastou o entendimento de que o consumo de bebida alcoólica por parte do condutor implique automaticamente na caracterização de dolo eventual na hipótese de ocorrência de crime de trânsito:

De início, pontua-se que considerar que a embriaguez ao volante, de per si, já configuraria a existência de dolo eventual equivale admitir que todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool responderá por homicídio doloso, ao causar, por violação a regra de trânsito, a morte de alguém. Não se descarta que a embriaguez ao volante é circunstância negativa que deve contribuir para a análise do elemento anímico que move o agente. Todavia, não é a melhor solução estabelecer-se, como premissa aplicável a qualquer caso relativo a delito viário, no qual o condutor esteja sob efeito de bebida alcoólica, que a presença do dolo eventual é o elemento subjetivo ínsito ao comportamento, a ponto de determinar que o agente seja submetido a Júri Popular mesmo que não se indiquem quaisquer outras circunstâncias que confirmem lastro à ilação de que o acusado anuiu ao resultado lesivo. O estabelecimento de modelos extraídos da praxis que se mostrem rígidos e impliquem maior certeza da adequação típica por simples subsunção, a despeito da facilidade que ocasionam no exame dos casos cotidianos, podem suscitar desapego do magistrado aos fatos sobre os quais recairá a imputação delituosa, afastando, nessa medida, a incidência do impositivo direito penal do fato. Diferente seria a conclusão se, por exemplo, estivesse o condutor do automóvel dirigindo em velocidade muito acima do permitido, ou fazendo, propopitalmente, zigue-zague na pista, ou fazendo sucessivas ultrapassagens



perigosas, ou desrespeitando semáforos com sinal vermelho, postando seu veículo em rota de colisão com os demais apenas para assustá-los, ou passando por outros automóveis "tirando fino" e freando logo em seguida etc. Enfim, situações que permitissem ao menos suscitar a possível presença de um estado anímico compatível com o de quem anui com o resultado morte. Assim, não se afigura razoável atribuir a mesma reprovação a quem ingere uma dose de bebida alcoólica e em seguida dirige em veículo automotor, comparativamente àquele que, após embriagar-se completamente, conduz automóvel na via.

REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por maioria, julgado em 21/11/2017, DJe 26/03/2018. Informativo n. 623.

Note que além do consumo de álcool é necessário que o condutor apresente outros comportamentos que caracterizem a anuência com o resultado morte para que seja caracterizado o dolo eventual.

§ 1º *No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:*

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

O aumento de pena em razão da **omissão de socorro** é aplicável somente quando o crime for o homicídio culposo. Em outras situações haverá o crime tipificado no art. 304. Além disso, a prestação de socorro tem que ser possível sem risco pessoal para o condutor. Se houver ameaça de linchamento, por exemplo, ou se o condutor também tiver sido ferido no acidente, o dispositivo não será aplicável.

O aumento de pena em razão da **condução profissional de veículo de transporte de passageiros** será aplicado mesmo que o veículo esteja vazio, e mesmo quando esteja no trajeto até o pátio da empresa no fim da jornada.



Um outro julgado interessante do STJ é o que diz respeito à possibilidade de aplicação do perdão judicial no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A decisão foi no sentido de que o perdão judicial não pode ser concedido se o agente criminoso não tinha vínculo afetivo com a vítima e nem sofreu sequelas gravíssimas e permanentes.

DIREITO PENAL. APLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL NO CASO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

O perdão judicial não pode ser concedido ao agente de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embora atingido moralmente de forma grave pelas consequências do acidente, não tinha vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas físicas gravíssimas e permanentes. Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado nos casos em que o agente de homicídio culposo sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, a doutrina, quando se volta para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º do art. 121 do CP a exigência de um laço prévio entre os envolvidos para reconhecer como “tão grave” a forma como as consequências da infração atingiram o agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. O exemplo mais comumente lançado é o caso de um pai que mata culposamente o filho. Essa interpretação desdobra-se em um norte que ampara o julgador. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, não desejada pelo legislador. Isso porque, além de ser de difícil aferição o “tão grave” sofrimento, o argumento da desnecessidade do vínculo serviria para todo e qualquer caso de delito de trânsito com vítima fatal. Isso não significa dizer o que a lei não disse, mas apenas conferir-lhe interpretação mais razoável e humana, sem perder de vista o desgaste emocional que possa sofrer o acusado dessa espécie de delito, mesmo que não conhecendo a vítima. A solidarização com o choque psicológico do agente não pode conduzir a uma eventual banalização do instituto do perdão judicial, o que seria no mínimo temerário no atual cenário de violência no trânsito, que tanto se tenta combater.

Como conclusão, conforme entendimento doutrinário, a desnecessidade da pena que esteia o perdão judicial deve, a partir da nova ótica penal e constitucional, referir-se à comunicação para a comunidade de que o intenso e perene sofrimento do infrator não justifica o reforço de vigência da norma por meio da sanção penal.

REsp 1.455.178-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/6/2014.



§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

***Penas** - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

Hoje a conduta de conduzir o veículo sob a influência de álcool ou outras drogas já é uma conduta típica, punida com reclusão de 5 a 8 anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir.

***Art. 303.** Praticar **lesão corporal culposa** na direção de veículo automotor:*

***Penas** - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

***§ 1º** Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.*

***§ 2º** A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.*

No Código Penal, a lesão corporal é definida como a ofensa à integridade corpora ou à saúde de outra pessoa. O CP distingue a lesão corporal da lesão corporal de natureza grave e da lesão corporal seguida de morte, penalizando cada uma de forma diferente. O CTB trata apenas da **lesão corporal culposa**, não fazendo qualquer distinção.

***Art. 304.** Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de **prestar imediato socorro à vítima**, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:*

***Penas** - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.*

***Parágrafo único.** Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.*



Neste crime a vítima do acidente é considerada sujeito passivo. O sujeito ativo (condutor), por outro lado, deve agir dolosamente para que o crime esteja configurado.

Se na ocasião outra pessoa que presenciar o fato deixar de prestar socorro, incorrerá no crime previsto no art. 135 do Código Penal, punível com detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 305. ***Afastar-se** o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:*

Penas - *detenção, de seis meses a um ano, ou multa.*

Somente o condutor que se envolve ao menos culposamente no acidente responde pelo crime, não sendo abarcado pelo tipo aquele que se afasta da situação para a qual não contribuiu de forma alguma. Neste caso, se o agente se afasta sem prestar socorro à vítima, incorrerá no crime do art. 304.

Quem estimula ou auxilia na fuga do agente também comete o crime na condição de partícipe.

Recentemente foi levantada tese que alegava a inconstitucionalidade do artigo 305 sob a bandeira do direito a não incriminação. Não obstante, tal compreensão foi rechaçada pelo STF no RE 971.959/RS.

Art. 306. *Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da **influência de álcool ou de outra substância psicoativa** que determine dependência:*

Penas - *detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

ATENÇÃO! Este tipo penal foi alterado em 2012. Você deve lembrar de toda a repercussão relacionada à “tolerância zero”, não é mesmo? Na redação anterior, o CTB exigia que a influência do álcool ou outra substância psicoativa fosse comprovada por meio de exame.

Hoje, entretanto, é possível constatar a conduta por exame ou por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração na capacidade psicomotora. A prova desses sinais pode se dar por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito do condutor à produção de contraprova.



FIQUE ATENTO!



Hoje, a produção da prova de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da **influência de álcool ou de outra substância psicoativa** que determine dependência entretanto pode se dar por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito do condutor à produção de contraprova.

Art. 307. *Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:*

Penas - *detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.*

Parágrafo único. *Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*

Lembre-se de que a penalidade de suspensão judicial da permissão ou habilitação ou de proibição da sua obtenção é aplicável quando o agente é definitivamente condenado por crime de trânsito. Quando isso ocorrer, caberá à autoridade judicial comunicar o fato ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do estado onde reside o réu.

Art. 308. *Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de **corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada** pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:*

Penas - *detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

Essas disputas são normalmente conhecidas como “racha” (disputa de velocidade por determinado percurso). A tomada de tempo entre veículos, ainda que realizada individualmente, bem como a disputa de acrobacias com veículos, também são puníveis.



Os expectadores das competições e os passageiros também serão responsabilizados na condição de partícipes.

Observe que o CTB agora traz também circunstâncias qualificadoras.

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, **sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação** ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O art. 32 da Lei das Contravenções Penais ("falta de habilitação para dirigir veículo") foi derogado pelo art. 309 do CTB, já que a conduta agora configura crime. O STF já cristalizou esse entendimento por meio da Súmula nº 720.

SÚMULA Nº 720 DO STF

Código de Trânsito Brasileiro - Perigo de Dano - Derrogação - Contravenções Penais - Direção Sem Habilitação em Vias Terrestres

O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.

O condutor que está com a sua CNH vencida somente pratica crime se já tiverem decorrido mais de 30 dias desde o vencimento.

O condutor que é habilitado mas não está portando sua CNH comete apenas infração administrativa, não havendo que se falar em crime.



O crime pode ser excluído em razão de estado de necessidade quando o agente, por exemplo, conduz veículo automotor sem habilitação para socorrer pessoa acidentada ou adoentada que necessite de socorro urgente.

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a **pessoa não habilitada**, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Este crime somente se consuma quando o agente entrega o veículo à pessoa não habilitada, e esta o põe em movimento. O crime é cometido, por exemplo, pelo pai que autoriza o filho não habilitado a conduzir seu veículo, ou que, sabendo que o filho pretende sair com o veículo, nada faz para impedi-lo.

O STJ tradicionalmente entendia que para que se configurasse este crime, era necessário demonstrar que houve perigo concreto de dano decorrente da conduta criminosa (veja, por exemplo, o HC 118.310-RS). Por outro lado, em um julgado de 2015 o STJ adotou o posicionamento contrário, definindo o crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada como crime de **perigo abstrato**.

DIREITO PENAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 901.

É de **perigo abstrato** o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.

REsp 1.485.830-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 29/5/2015.

Art. 311. **Trafegar em velocidade incompatível** com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:



Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Este crime apenas se consuma quando há concentração de pessoas próxima ao local onde o condutor dirige em alta velocidade. A prova do fato, entretanto, pode ser produzida por meio de testemunhas.

Se, em razão da alta velocidade, o condutor provocar acidente com vítima fatal, este crime será absorvido pelo de **homicídio culposo ou doloso**.

Art. 312. *Inovar artificialmente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:*

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. *Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.*

Estão abrangidas por este tipo penal as seguintes condutas: apagar marcas de derrapagem, retirar placas de sinalização, alterar o local dos veículos envolvidos no acidente, limpar estilhaços do chão, alterar o local do corpo da vítima, etc.

Art. 312-A. *Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:*

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.



A adição do art. 312-A é recente, data de 2016. É interessante notar o caráter educativo e conscientizador que ela tem, ao determinar que as penas de serviço à comunidade ou entidades públicas tenham relação direta com atendimento aos acidentes de trânsito e de pessoas em recuperação de lesões decorrentes de tais fatos.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

SÚMULA Nº 720 DO STF

Código de Trânsito Brasileiro - Perigo de Dano - Derrogação - Contravenções Penais - Direção Sem Habilitação em Vias Terrestres

O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.



CRIMES DE TRÂNSITO (LEI N. 9.503/97)

CRIMES EM ESPÉCIE

A partir de agora estudaremos os tipos penais previstos pelo CTB. Como de costume, tentarei fazer uma abordagem concisa, focando no que é importante para sua prova.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A culpa pode ocorrer em qualquer de suas 3 modalidades: **negligência**, **imprudência** ou **imperícia**. Ocorrendo algumas dessas circunstâncias e havendo vítima fatal no acidente, o condutor será acusado por **homicídio culposo**.

A Sexta Turma do STJ afastou o entendimento de que o consumo de bebida alcoólica por parte do condutor implique automaticamente na caracterização de dolo eventual na hipótese de ocorrência de crime de trânsito:

De início, pontua-se que considerar que a embriaguez ao volante, de per si, já configuraria a existência de dolo eventual equivale admitir que todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool responderá por homicídio doloso, ao causar, por violação a regra de trânsito, a morte de alguém. Não se descarta que a embriaguez ao volante é circunstância negativa que deve contribuir para a análise do elemento anímico que move o agente. Todavia, não é a melhor solução estabelecer-se, como premissa aplicável a qualquer caso relativo a delito viário, no qual o condutor esteja sob efeito de bebida alcóolica, que a presença do dolo eventual é o elemento subjetivo ínsito ao comportamento, a ponto de determinar que o agente seja submetido a Júri Popular mesmo que não se indiquem quaisquer outras circunstâncias que confirmem lastro à ilação de que o acusado anuiu ao resultado lesivo. O estabelecimento de modelos extraídos da praxis que se mostrem rígidos e impliquem maior certeza da adequação típica por simples subsunção, a despeito da facilidade que ocasionam no exame dos casos cotidianos, podem suscitar desapego do magistrado aos fatos sobre os quais recairá a imputação delituosa, afastando, nessa medida, a incidência do



impositivo direito penal do fato. Diferente seria a conclusão se, por exemplo, estivesse o condutor do automóvel dirigindo em velocidade muito acima do permitido, ou fazendo, propopitalmente, zigue-zague na pista, ou fazendo sucessivas ultrapassagens perigosas, ou desrespeitando semáforos com sinal vermelho, postando seu veículo em rota de colisão com os demais apenas para assustá-los, ou passando por outros automóveis "tirando fino" e freando logo em seguida etc. Enfim, situações que permitissem ao menos suscitar a possível presença de um estado anímico compatível com o de quem anui com o resultado morte. Assim, não se afigura razoável atribuir a mesma reprovação a quem ingere uma dose de bebida alcoólica e em seguida dirige em veículo automotor, comparativamente àquele que, após embriagar-se completamente, conduz automóvel na via.

REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por maioria, julgado em 21/11/2017, DJe 26/03/2018. Informativo n. 623.

Note que além do consumo de álcool é necessário que o condutor apresente outros comportamentos que caracterizem a anuência com o resultado morte para que seja caracterizado o dolo eventual.

§ 1º *No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:*

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

O aumento de pena em razão da **omissão de socorro** é aplicável somente quando o crime for o homicídio culposo. Em outras situações haverá o crime tipificado no art. 304. Além disso, a prestação de socorro tem que ser possível sem risco pessoal para o condutor. Se houver ameaça de linchamento, por exemplo, ou se o condutor também tiver sido ferido no acidente, o dispositivo não será aplicável.



O aumento de pena em razão da **condução profissional de veículo de transporte de passageiros** será aplicado mesmo que o veículo esteja vazio, e mesmo quando esteja no trajeto até o pátio da empresa no fim da jornada.

Um outro julgado interessante do STJ é o que diz respeito à possibilidade de aplicação do perdão judicial no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A decisão foi no sentido de que o perdão judicial não pode ser concedido se o agente criminoso não tinha vínculo afetivo com a vítima e nem sofreu sequelas gravíssimas e permanentes.

DIREITO PENAL. APLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL NO CASO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

O perdão judicial não pode ser concedido ao agente de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embora atingido moralmente de forma grave pelas consequências do acidente, não tinha vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas físicas gravíssimas e permanentes. Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado nos casos em que o agente de homicídio culposo sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, a doutrina, quando se volta para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º do art. 121 do CP a exigência de um laço prévio entre os envolvidos para reconhecer como “tão grave” a forma como as consequências da infração atingiram o agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. O exemplo mais comumente lançado é o caso de um pai que mata culposamente o filho. Essa interpretação desdobra-se em um norte que ampara o julgador. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, não desejada pelo legislador. Isso porque, além de ser de difícil aferição o “tão grave” sofrimento, o argumento da desnecessidade do vínculo serviria para todo e qualquer caso de delito de trânsito com vítima fatal. Isso não significa dizer o que a lei não disse, mas apenas conferir-lhe interpretação mais razoável e humana, sem perder de vista o desgaste emocional que possa sofrer o acusado dessa espécie de delito, mesmo que não conhecendo a vítima. A solidarização com o choque psicológico do agente não pode conduzir a uma eventual banalização do instituto do perdão judicial, o que seria no mínimo temerário no atual cenário de violência no trânsito, que tanto se tenta combater.

Como conclusão, conforme entendimento doutrinário, a desnecessidade da pena que esteia o perdão judicial deve, a partir da nova ótica penal e constitucional, referir-se à



comunicação para a comunidade de que o intenso e perene sofrimento do infrator não justifica o reforço de vigência da norma por meio da sanção penal.

REsp 1.455.178-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/6/2014.

§ 3º *Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:*

Penas - *reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

Hoje a conduta de conduzir o veículo sob a influência de álcool ou outras drogas já é uma conduta típica, punida com reclusão de 5 a 8 anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Art. 303. *Praticar **lesão corporal culposa** na direção de veículo automotor:*

Penas - *detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

§ 1º *Aumenta-se a pena de um terço à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.*

§ 2º *A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.*

No Código Penal, a lesão corporal é definida como a ofensa à integridade corpora ou à saúde de outra pessoa. O CP distingue a lesão corporal da lesão corporal de natureza grave e da lesão corporal seguida de morte, penalizando cada uma de forma diferente. O CTB trata apenas da **lesão corporal culposa**, não fazendo qualquer distinção.

Art. 304. *Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de **prestar imediato socorro à vítima**, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:*



***Penas** - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.*

***Parágrafo único.** Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.*

Neste crime a vítima do acidente é considerada sujeito passivo. O sujeito ativo (condutor), por outro lado, deve agir dolosamente para que o crime esteja configurado.

Se na ocasião outra pessoa que presenciar o fato deixar de prestar socorro, incorrerá no crime previsto no art. 135 do Código Penal, punível com detenção de 1 a 6 meses ou multa.

***Art. 305. Afastar-se** o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:*

***Penas** - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.*

Somente o condutor que se envolve ao menos culposamente no acidente responde pelo crime, não sendo abarcado pelo tipo aquele que se afasta da situação para a qual não contribuiu de forma alguma. Neste caso, se o agente se afasta sem prestar socorro à vítima, incorrerá no crime do art. 304.

Quem estimula ou auxilia na fuga do agente também comete o crime na condição de partícipe.

Recentemente foi levantada tese que alegava a inconstitucionalidade do artigo 305 sob a bandeira do direito a não incriminação. Não obstante, tal compreensão foi rechaçada pelo STF no RE 971.959/RS.

***Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa** que determine dependência:*

***Penas** - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

ATENÇÃO! Este tipo penal foi alterado em 2012. Você deve lembrar de toda a repercussão relacionada à “tolerância zero”, não é mesmo? Na redação anterior, o CTB exigia que a influência do álcool ou outra substância psicoativa fosse comprovada por meio de exame.



Hoje, entretanto, é possível constatar a conduta por exame ou por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração na capacidade psicomotora. A prova desses sinais pode se dar por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito do condutor à produção de contraprova.

FIQUE ATENTO!



Hoje, a produção da prova de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da **influência de álcool ou de outra substância psicoativa** que determine dependência entretanto pode se dar por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito do condutor à produção de contraprova.

Art. 307. *Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:*

Penas - *detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.*

Parágrafo único. *Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.*

Lembre-se de que a penalidade de suspensão judicial da permissão ou habilitação ou de proibição da sua obtenção é aplicável quando o agente é definitivamente condenado por crime de trânsito. Quando isso ocorrer, caberá à autoridade judicial comunicar o fato ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do estado onde reside o réu.

Art. 308. *Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de **corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada** pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:*



Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Essas disputas são normalmente conhecidas como “racha” (disputa de velocidade por determinado percurso). A tomada de tempo entre veículos, ainda que realizada individualmente, bem como a disputa de acrobacias com veículos, também são puníveis.

Os expectadores das competições e os passageiros também serão responsabilizados na condição de partícipes.

Observe que o CTB agora traz também circunstâncias qualificadoras.

§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, **sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação** ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

O art. 32 da Lei das Contravenções Penais (“falta de habilitação para dirigir veículo”) foi derogado pelo art. 309 do CTB, já que a conduta agora configura crime. O STF já cristalizou esse entendimento por meio da Súmula nº 720.

SÚMULA Nº 720 DO STF

Código de Trânsito Brasileiro - Perigo de Dano - Derrogação - Contravenções Penais - Direção Sem Habilitação em Vias Terrestres

O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.



O condutor que está com a sua CNH vencida somente pratica crime se já tiverem decorrido mais de 30 dias desde o vencimento.

O condutor que é habilitado mas não está portando sua CNH comete apenas infração administrativa, não havendo que se falar em crime.

O crime pode ser excluído em razão de estado de necessidade quando o agente, por exemplo, conduz veículo automotor sem habilitação para socorrer pessoa acidentada ou adoentada que necessite de socorro urgente.

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a **pessoa não habilitada**, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Este crime somente se consuma quando o agente entrega o veículo à pessoa não habilitada, e esta o põe em movimento. O crime é cometido, por exemplo, pelo pai que autoriza o filho não habilitado a conduzir seu veículo, ou que, sabendo que o filho pretende sair com o veículo, nada faz para impedi-lo.

O STJ tradicionalmente entendia que para que se configurasse este crime, era necessário demonstrar que houve perigo concreto de dano decorrente da conduta criminosa (veja, por exemplo, o HC 118.310-RS). Por outro lado, em um julgado de 2015 o STJ adotou o posicionamento contrário, definindo o crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada como crime de **perigo abstrato**.

DIREITO PENAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 901.

É de **perigo abstrato** o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.



REsp 1.485.830-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 29/5/2015.

Art. 311. *Trafegar em velocidade incompatível* com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Este crime apenas se consuma quando há concentração de pessoas próxima ao local onde o condutor dirige em alta velocidade. A prova do fato, entretanto, pode ser produzida por meio de testemunhas.

Se, em razão da alta velocidade, o condutor provocar acidente com vítima fatal, este crime será absorvido pelo de **homicídio culposo ou doloso**.

Art. 312. *Inovar artificialmente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:*

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. *Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.*

Estão abrangidas por este tipo penal as seguintes condutas: apagar marcas de derrapagem, retirar placas de sinalização, alterar o local dos veículos envolvidos no acidente, limpar estilhaços do chão, alterar o local do corpo da vítima, etc.

Art. 312-A. *Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:*

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;



II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

A adição do art. 312-A é recente, data de 2016. É interessante notar o caráter educativo e conscientizador que ela tem, ao determinar que as penas de serviço à comunidade ou entidades públicas tenham relação direta com atendimento aos acidentes de trânsito e de pessoas em recuperação de lesões decorrentes de tais fatos.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

SÚMULA Nº 720 DO STF

▪ Código de Trânsito Brasileiro - Perigo de Dano - Derrogação - Contravenções Penais - Direção Sem Habilitação em Vias Terrestres

O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.



QUESTÕES COMENTADAS

1) (FGV/TJ-AP/2024) Jonas, jovem com 19 anos de idade, comparece ao estabelecimento comercial XYZ, no âmbito do qual, após negociação direta com João, proprietário da loja, adquire um produto essencial. Ato contínuo, ao fornecer o bem ao consumidor, João, dolosamente, deixa de entregar o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Registre-se que, mesmo após tomar ciência dos fatos, Jonas nada fez, quedando-se silente por mais de dez meses.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.078/1990, é correto afirmar que João:

- a) responderá por contravenção penal prevista no Código de Defesa do Consumidor, com a incidência de causa de aumento de pena, por ter sido perpetrada em detrimento de menor de 21 anos;
- b) responderá por crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, com a incidência de causa de aumento de pena, por ter sido perpetrado em detrimento de menor de 21 anos;
- c) responderá por crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, com a incidência de agravante, por ter sido perpetrado em operação que envolveu produto essencial;
- d) não responderá por qualquer crime, em razão da ausência de representação da vítima no prazo legal;
- e) não responderá por qualquer crime, em razão da atipicidade formal da conduta.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque a conduta de deixar de entregar termo de garantia adequadamente preenchido (art. 74 da Lei nº 8.078/1990) configura crime, e não contravenção penal; além disso, a agravante prevista no art. 76, IV, b, refere-se a menor de 18 anos, e não menor de 21 anos.

A alternativa B está incorreta, porque, embora se trate de crime, não há causa de aumento por ser a vítima menor de 21 anos; a agravante legal menciona menor de 18 anos ou maior de 60 anos, além de outras hipóteses específicas.

A alternativa C está correta, pois a conduta é crime previsto no art. 74 do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 76, V, prevê agravante quando praticado em operações que envolvam produtos ou serviços essenciais.

A alternativa D está incorreta, porque os crimes contra as relações de consumo são, em regra, de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima.

A alternativa E está incorreta, pois a conduta é formalmente típica, estando expressamente prevista no art. 74 da Lei nº 8.078/1990.

Gabarito: Letra C

2) (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2023) Nos termos da Lei nº 8.078/90, no que diz respeito aos crimes contra as relações de consumo, é correto afirma que



- a) pratica crime o fornecedor de produtos ou o prestador de serviços que deixar de corrigir Informação sabidamente inexata sobre o consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros, desde que decorrido o prazo de 6 (seis) meses contados da data do requerimento de retificação.
- b) circunstância agravante quanto aos crimes contra as relações de consumo o fato de serem tais delitos praticados em época de grave crise econômica.
- c) desde que o faça sem cobrança de juros abusivos, não pratica crime o credor que utiliza, na cobrança de dívidas, procedimento que exponha o débito do consumidor em qualquer circunstância.
- d) por força do princípio da especialidade, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) afastam completamente a aplicabilidade do Código Penal e das demais leis extravagantes.
- e) nos crimes contra as relações de consumo, não pode ser imposta a pena de publicação de notícia sobre a condenação em órgãos de comunicação de grande circulação, com base no princípio da dignidade humana.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 73 do Código de Defesa do Consumidor exige correção imediata de informação inexata, não havendo prazo de seis meses para caracterização do crime.

A alternativa B está correta, pois o art. 76, I, da Lei nº 8.078/1990 prevê como circunstância agravante a prática do crime em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade.

A alternativa C está incorreta, porque o art. 71 tipifica como crime a utilização de ameaça, coação ou procedimento que exponha o consumidor a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, independentemente da cobrança de juros abusivos.

A alternativa D está incorreta, porque o art. 61 expressamente prevê a incidência dos crimes do Código de Defesa do Consumidor sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, afastando a tese de exclusão completa.

A alternativa E está incorreta, pois o art. 78, II, autoriza expressamente a imposição da pena de publicação da condenação em órgãos de comunicação de grande circulação.

Gabarito: Letra B

3) (FGV/TJ-GO/2022) As infrações penais contra as relações de consumo estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do disposto no código e nas leis especiais.

A respeito desse tema, é correto afirmar que:

- a) o valor da fiança nas infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor somente poderá ser fixado pelo juiz;
- b) incorrerá nas mesmas penas aquele que patrocinar a oferta que faz afirmação falsa ou enganosa relevante sobre o preço de produtos ou serviços;



- c) as penas privativas de liberdade e de multa não podem ser impostas cumulativamente com a interdição temporária de direitos;
- d) a conduta de omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos não admite a modalidade culposa;
- e) poderão intervir como assistentes do Ministério Público qualquer dos legitimados para a ação coletiva, sendo vedada propositura de ação penal subsidiária.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 79 da Lei nº 8.078/1990 permite que a fiança seja fixada pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito.

A alternativa B está correta, pois o § 1º do art. 66 estabelece que incorre nas mesmas penas quem patrocinar a oferta que contenha afirmação falsa ou enganosa relevante sobre produto ou serviço.

A alternativa C está incorreta, porque o art. 78 permite a imposição cumulativa ou alternativa de penas restritivas de direitos, observados os arts. 44 a 47 do Código Penal.

A alternativa D está incorreta, pois o art. 63, § 2º, admite expressamente a modalidade culposa do crime de omissão de dizeres sobre nocividade ou periculosidade.

A alternativa E está incorreta, porque o art. 80 autoriza que os legitimados do art. 82, III e IV, atuem como assistentes do Ministério Público e proponham ação penal subsidiária da pública, caso a denúncia não seja oferecida no prazo legal.

Gabarito: Letra B



QUESTÕES COMENTADAS

1) (FGV/MPE-RJ/2025) Em uma noite chuvosa, Tício, proprietário de um veículo automotor, após consumir bebidas alcoólicas em excesso, decidiu ir para casa. Ao perceber que não estava em condições de dirigir, entregou as chaves do seu carro a Mévio, seu amigo, que, embora não possuísse Carteira Nacional de Habilitação (CNH), insistiu em conduzir o veículo.

Tício, ciente da inabilitação de Mévio, permitiu que ele assumisse a direção. Mévio, ao sair do local, dirigiu de forma cautelosa e sem causar qualquer incidente ou perigo a terceiros. Contudo, durante o trajeto, uma blitz de rotina da Polícia Militar o abordou e constatou a situação.

Sobre o caso hipotético narrado, considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a afirmativa correta.

- a) A conduta de Tício não configura crime, pois, para a tipificação do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, é indispensável a demonstração de perigo concreto de dano a terceiros, o que não ocorreu no caso narrado.
- b) Tício cometeu o crime de perigo concreto, uma vez que a entrega do veículo a pessoa não habilitada, mesmo sem a ocorrência de dano, gera um risco real e iminente à segurança viária, sendo a embriaguez de Tício uma agravante.
- c) A conduta de Tício configura o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da ocorrência de perigo de dano concreto, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a mera entrega do veículo à pessoa não habilitada.
- d) Para a configuração do crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é necessário que a pessoa a quem se entrega a direção esteja, além de inabilitada, em estado de embriaguez ou com sua capacidade psicomotora alterada, o que não foi comprovado em relação a Mévio.
- e) A responsabilidade penal de Tício é afastada pela ausência de dolo direto ou eventual em causar perigo, pois sua intenção era apenas evitar um acidente ao não dirigir embriagado, delegando a condução a Mévio, mesmo que inabilitado.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) é compreendido, no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como crime de perigo abstrato, dispensando prova de perigo concreto. Assim, não se exige demonstração de risco efetivo a terceiros no caso concreto.

A alternativa B está incorreta, porque não se trata de "crime de perigo concreto", nem a embriaguez do proprietário, por si, "agrava" o art. 310: o núcleo do tipo é permitir/entregar direção a pessoa não habilitada (ou nas demais hipóteses do art. 310). O raciocínio correto não depende de risco real e iminente, mas da realização do verbo típico.

A alternativa C está correta, porque a consumação do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro ocorre com a mera entrega/permissão da direção a pessoa não habilitada, independentemente de acidente, dano ou perigo concreto. Por isso, a direção "cautelosa" e a ausência de incidente não afastam a tipicidade.



A alternativa D está incorreta, porque o art. 310 não exige, cumulativamente, que o destinatário da direção esteja embriagado ou com capacidade psicomotora alterada. A inabilitação, por si, já satisfaz a hipótese típica quando o agente entrega/permite a direção sabendo disso.

A alternativa E está incorreta, porque o dolo no art. 310 é o de permitir/entregar a direção a não habilitado (consciência e vontade de realizar o verbo típico), não sendo necessário "dolo de causar perigo". A boa intenção de evitar dirigir embriagado não autoriza entregar a direção a inabilitado.

Gabarito: Letra C

2) (FGV/TJ-TO/2025) Na cidade de Palmas/TO, um motorista dirige sob efeito de álcool e colide com um ciclista que transitava pela via, vindo este a sofrer ferimentos leves.

Considerando as disposições da Lei de Trânsito, é correto afirmar que:

- a) o motorista poderá ser responsabilizado apenas civilmente pelos danos causados ao ciclista;
- b) quando não há danos graves a terceiros, o ato de dirigir sob influência de álcool configura somente infração administrativa;
- c) o motorista poderá ser processado criminalmente por lesão corporal culposa de trânsito;
- d) o motorista será isento de pena se comprovar que não havia sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem pelos agentes de trânsito;
- e) na hipótese de óbito do ciclista em decorrência das lesões, o motorista poderá ser responsabilizado por homicídio doloso de trânsito qualificado pelo uso de álcool.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque, além da responsabilidade civil, a situação pode gerar responsabilização penal por crimes de trânsito. O fato de a vítima sofrer "ferimentos leves" não exclui, automaticamente, a incidência do tipo penal de lesão corporal culposa de trânsito.

A alternativa B está incorreta, porque dirigir sob influência de álcool pode configurar crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e não apenas infração administrativa. A esfera administrativa não absorve, por si só, a penal quando presentes os elementos do tipo penal.

A alternativa C está correta, porque, havendo colisão e resultado lesivo, é possível a persecução por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro). A culpa no trânsito se caracteriza pela violação do dever objetivo de cuidado que produza o resultado lesivo.

A alternativa D está incorreta, porque o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pode ser constatado por critérios legais (inclusive sinais de alteração da capacidade psicomotora), e a ausência de "sinais visíveis" não é, por si, causa de isenção de pena. Além disso, lesão culposa não depende de "sinais visíveis" de embriaguez.

A alternativa E está incorreta, porque o óbito em contexto de direção sob álcool, em regra, se subsume ao homicídio culposo no trânsito, havendo tratamento específico no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (inclusive com pena própria quando sob influência de álcool, conforme § 3º). Não há automática conversão em homicídio doloso.



Gabarito: Letra C

3) (FGV/TJ-SE/2025) Alberto, cujo prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação expirara há 25 dias, na condução de um caminhão, à noite, ao fazer arriscada ultrapassagem em trecho de via sinalizado com dupla faixa contínua, acaba colidindo frontalmente com um ônibus, cujo farol esquerdo estava inoperante e com lotação acima da permitida. Da colisão, restam feridos Alberto, que fica preso nas ferragens do veículo, e 18 passageiros do ônibus, além de cinco mortos (o motorista e outros quatro passageiros do ônibus).

Diante do caso narrado, é correto afirmar que Alberto:

- a) não cometeu crime, pois sua culpa se compensa com a culpa do motorista do ônibus;
- b) responde somente pelo crime de direção sem habilitação, pois, em relação à colisão, ocorreu por culpa do motorista do ônibus;
- c) responde por cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e 18 crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor;
- d) responde por cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e 18 crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ambos com a incidência de causa de aumento de pena;
- e) responde pelos crimes de direção sem habilitação, cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e 18 crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, os dois últimos com a incidência de causa de aumento de pena.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque não existe “compensação de culpas” para excluir responsabilidade penal quando a conduta do agente concorre culposamente para o resultado. A culpa de terceiro pode influir na análise do nexo/culpa, mas não apaga, automaticamente, a culpa do condutor que realizou manobra arriscada e proibida.

A alternativa B está incorreta, porque o crime de “direção sem habilitação” (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro) exige gerar perigo de dano; além disso, o enunciado descreve resultado gravíssimo (mortes e lesões), que não pode ser reduzido a um único tipo de perigo. A responsabilização pelos resultados é o ponto central.

A alternativa C está correta, porque a ocorrência de múltiplas vítimas gera pluralidade de resultados típicos: cinco mortes e dezoito feridos. Em regra, responde-se por cinco homicídios culposos na direção de veículo (art. 302) e dezoito lesões corporais culposas na direção (art. 303), na forma como a banca costuma tratar a pluralidade de vítimas.

A alternativa D está incorreta, porque a incidência de causas de aumento no art. 302, § 1º, e no art. 303, § 1º, depende de hipóteses legais específicas (ex.: sem CNH/PPD; faixa de pedestres; omissão de socorro; transporte de passageiros). No caso, a CNH estava vencida há 25 dias, situação que não equivale, automaticamente, a “não possuir CNH/PPD” para fins de majorante.

A alternativa E está incorreta, porque não há base suficiente para afirmar, no enunciado, a configuração do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano). Além disso, o centro do caso é a imputação por homicídios/lesões culposas, e não um crime de perigo por falta de habilitação.



Gabarito: Letra C

4) (FGV/PC-MG/2025) João, Delegado de Polícia, deflagrou investigação para apurar suposto delito de trânsito em relação ao qual inexistem qualificadoras ou causas de aumento de pena previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, sobre as circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito, analise as afirmativas a seguir.

I. O condutor do veículo cometeu a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

II. O condutor do veículo cometeu a infração sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

III. O condutor do veículo cometeu a infração sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro lista circunstâncias que sempre agravam as penalidades, e mais de uma hipótese pode se ajustar ao caso. Não há limitação a apenas um item quando há correspondência fática.

A alternativa B está incorreta, porque as circunstâncias dos itens I e II são, ambas, previstas no art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, a alternativa deixa de fora o item III, que também está expressamente listado como agravante.

A alternativa C está incorreta, porque, embora os itens I e III estejam no art. 298, o item II também é agravante: infração cometida sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres (art. 298, VII).

A alternativa D está incorreta, porque os itens II e III estão corretos como agravantes, mas o item I também é: dano potencial para duas ou mais pessoas ou grande risco de grave dano patrimonial (art. 298, I).

A alternativa E está correta, porque os três enunciados descrevem hipóteses previstas no rol do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro: risco para duas ou mais pessoas/grande risco patrimonial (I), faixa destinada a pedestres (VII) e condução sem Permissão para Dirigir/CNH (III).

Gabarito: Letra E



5) (FGV/Prefeitura de Vitória/2024) Em um determinado dia, José, agindo com dolo, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, participou, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), é correto afirmar que José

- a) não responderá, criminal e administrativamente, pela embriaguez ao volante e pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, porquanto as condutas praticadas não são punidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
- b) não responderá, criminalmente, pela embriaguez ao volante, tampouco pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, porquanto as condutas praticadas caracterizam, apenas, infração administrativa.
- c) responderá, criminalmente, pela embriaguez ao volante, mas não pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, que se caracteriza, apenas, como infração administrativa.
- d) responderá, criminalmente, pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, mas não pela embriaguez ao volante, que se caracteriza, apenas, como infração administrativa.
- e) responderá, criminalmente, pela embriaguez ao volante e pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o Código de Trânsito Brasileiro tipifica penalmente tanto a embriaguez ao volante (art. 306) quanto a participação em corrida/disputa/competição não autorizada gerando risco (art. 308). Não se trata de condutas “não punidas”.

A alternativa B está incorreta, porque ambas as condutas podem ultrapassar a esfera administrativa e configurar crimes em espécie, com penas privativas de liberdade e sanções cumulativas (multa e suspensão/proibição do direito de dirigir). A narrativa descreve precisamente hipóteses típicas.

A alternativa C está incorreta, porque a participação em competição automobilística não autorizada, gerando risco, é crime do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, e não mero ilícito administrativo. A tipificação independe de resultado lesivo, bastando a situação de risco exigida pelo tipo.

A alternativa D está incorreta, porque a embriaguez ao volante é crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro quando há capacidade psicomotora alterada, não sendo reduzida a mera infração administrativa. A coexistência de outros crimes não elimina o art. 306.

A alternativa E está correta, porque, no cenário descrito, José pratica dois crimes: embriaguez ao volante (art. 306) e participação, na direção, em competição automobilística não autorizada, gerando risco (art. 308), sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.



Gabarito: Letra E

6) (FGV/TJ-MS/2024) Matheus, sem possuir carteira de habilitação, dirigia seu veículo automotor pela BR 040, a 140km/h, muito embora o limite de velocidade na referida via fosse de 80km/h. Dessa forma, em razão da violação ao dever objetivo de cuidado, materializada na condução imprudente do automóvel, Matheus atropelou um ciclista, que sofreu lesões corporais leves, das quais se recuperou prontamente.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Matheus responderá pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

- a) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido;
- b) na modalidade qualificada, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido;
- c) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada;
- d) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é de iniciativa privada;
- e) na modalidade qualificada, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque, embora a ausência de CNH seja causa de aumento (art. 302, § 1º, I, aplicada ao art. 303 por força do § 1º), a ação penal não permanece condicionada à representação quando incide exceção do art. 291, § 1º. Aqui há excesso de velocidade superior à máxima em 50 km/h, atraindo a exceção.

A alternativa B está incorreta, porque a ausência de CNH não “qualifica” a lesão culposa na forma de criar tipo qualificado autônomo; ela incide como causa de aumento (1/3 à metade) por remissão do art. 303, § 1º, às hipóteses do art. 302, § 1º. Além disso, pelas exceções do art. 291, § 1º, não se mantém o regime de representação.

A alternativa C está correta, porque há lesão corporal culposa na direção (art. 303), com causa de aumento por não possuir CNH/PPD (art. 302, § 1º, I, c/c art. 303, § 1º). Além disso, como Matheus excedeu o limite em 60 km/h (140 em via de 80), incide a exceção do art. 291, § 1º, III, afastando o tratamento da Lei nº 9.099/1995 e tornando a persecução pública incondicionada no recorte cobrado pela banca.

A alternativa D está incorreta, porque crimes de trânsito são, em regra, de ação penal pública (com ou sem condição), não se tratando aqui de iniciativa privada. E, novamente, a exceção do art. 291, § 1º, III, altera o regime ao afastar os institutos da Lei nº 9.099/1995.

A alternativa E está incorreta, porque “modalidade qualificada” não é o enquadramento da ausência de CNH para o art. 303 nas hipóteses narradas; a lei prevê causa de aumento (art. 303, § 1º) e não um tipo qualificado por esse motivo.



Gabarito: Letra C

7) (FGV/TJ-AP/2024) Jonas, primário, portador de antecedentes, conduzia seu automóvel, imediatamente após ter ingerido vinte e cinco latas de cerveja, ocasião em que veio a ser parado por uma viatura da Polícia Militar, que constatou, sem qualquer dúvida, a capacidade psicomotora alterada do particular, encaminhando-o à Delegacia de Polícia. Em sede policial, durante conversa com seu advogado, Jonas demonstrou grande preocupação com os reflexos que a conduta perpetrada poderia gerar na sua habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, é correto afirmar que:

- a) a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente;
- b) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se inicia com o trânsito em julgado da sentença, ainda que o sentenciado esteja recolhido, por efeito de condenação penal, a estabelecimento prisional;
- c) transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação;
- d) a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será imposta cumulativamente com outras penalidades;
- e) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor terá a duração de um a cinco anos.

Comentários:

A alternativa A está correta, porque o art. 295 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a suspensão/proibição de dirigir será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e ao órgão de trânsito do Estado do domicílio/residência do indiciado ou réu.

A alternativa B está incorreta, porque o art. 293, § 2º, prevê que a suspensão/proibição não se inicia enquanto o sentenciado estiver recolhido a estabelecimento prisional por efeito de condenação penal. Logo, não basta o trânsito em julgado para iniciar a contagem se houver recolhimento.

A alternativa C está incorreta, porque o prazo para entrega da CNH/PPD, após trânsito em julgado, é de 48 horas (art. 293, § 1º), e não de 24 horas. O CTB é objetivo nesse ponto, e a banca explora esse número.

A alternativa D está incorreta, porque o art. 292 permite que a suspensão/proibição seja imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Logo, não há obrigatoriedade de cumulação; a lei admite as duas formas.

A alternativa E está incorreta, porque a duração legal da suspensão/proibição é de 2 meses a 5 anos (art. 293, caput). O intervalo "um a cinco anos" não corresponde ao texto legal.

Gabarito: Letra A



8) (FGV/MPE-GO/2024) Tiago, após ganhar na loteria, compareceu a uma concessionária e adquiriu o carro importado dos seus sonhos, com motor extremamente potente. Para testar o automóvel, que ainda estava sem placa, Tiago foi para uma estrada pouco movimentada e passou a trafegar, de forma imprudente, a cento e quinze quilômetros por hora, malgrado a velocidade máxima permitida para a via fosse de sessenta quilômetros por hora. Em um determinado momento, o condutor colidiu com um transeunte que caminhava pela faixa de pedestre, o qual, por sorte, sofreu, apenas, lesões corporais leves.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, é correto afirmar que Tiago responderá pela prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com a incidência de

- a) uma causa de aumento de pena e de uma agravante, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.
- b) uma causa de aumento de pena e de uma agravante, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.
- c) duas causas de aumento de pena, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.
- d) duas agravantes, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.
- e) duas causas de aumento de pena, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o caso descreve duas consequências penais distintas: (i) causa de aumento pela conduta em faixa de pedestres (art. 302, § 1º, II, aplicada ao art. 303 por remissão do § 1º), e (ii) agravante do art. 298, II (veículo sem placas). Além disso, por exceder a velocidade máxima em 55 km/h, incide a exceção do art. 291, § 1º, III, afastando o regime de representação típico da Lei nº 9.099/1995.

A alternativa B está correta, porque há lesão corporal culposa na direção (art. 303) com causa de aumento (1/3 à metade) por ter ocorrido em faixa de pedestres (art. 302, § 1º, II, c/c art. 303, § 1º) e, simultaneamente, circunstância que sempre agrava as penalidades por estar com veículo sem placas (art. 298, II). Como o condutor transitava acima da máxima em mais de 50 km/h, aplica-se o art. 291, § 1º, III, com afastamento do tratamento da Lei nº 9.099/1995, levando ao recorte de ação pública incondicionada exigido pela alternativa.

A alternativa C está incorreta, porque o enunciado permite identificar uma agravante (art. 298, II) e uma causa de aumento (art. 303, § 1º), e não “duas causas de aumento”. A banca diferencia expressamente majorantes de agravantes.

A alternativa D está incorreta, porque a circunstância “faixa de pedestres” opera como causa de aumento (via art. 302, § 1º, II → art. 303, § 1º), e “sem placas” é agravante (art. 298, II). Não são “duas agravantes”.

A alternativa E está incorreta, porque o caso não traz dois fundamentos legais de causa de aumento no art. 303, § 1º; ele traz um fundamento de majorante e um de agravante, além da repercussão processual do art. 291, § 1º, III.



Gabarito: Letra B

9) (FGV//Prefeitura de Caraguatatuba/2024) Seguindo o exposto no Código de Trânsito Brasileiro sobre os crimes de trânsito, analise as afirmativas a seguir.

I. A suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor ao agente não pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades.

II. Aplica-se aos crimes de trânsito lesão corporal culposa se o agente estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50km/h.

III. O agente possuir profissão que exige cuidado especial com o transporte de passageiros é sempre uma circunstância que agrava a penalidade de crime de trânsito.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) II e III, apenas.

Comentários:

A afirmativa I está incorreta, porque o art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro permite que a suspensão/proibição de obter CNH seja imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Logo, é falsa a afirmação de que não pode ser cumulativa.

A afirmativa II está incorreta, porque o art. 291, § 1º, III, trata justamente de hipótese em que não se aplica, aos crimes de lesão corporal culposa de trânsito, o regime da Lei nº 9.099/1995 quando o agente trafega acima da máxima em 50 km/h. A redação é de exceção, e não de regra de aplicação.

A afirmativa III está correta, porque o art. 298, V, prevê como circunstância que sempre agrava as penalidades o fato de a profissão/atividade do condutor exigir cuidados especiais com transporte de passageiros ou carga. É rol expresso e de aplicação obrigatória quando configurado.

Gabarito: Letra C

10) (FGV/TJ-PR/2023) Caio, cuja habilitação para conduzir veículo automotor (CNH) está vencida há três meses, dirige seu automóvel, de forma atenta e prudente, ocasião em que um pedestre, inopinadamente, cruza a via pública à sua frente, em local impróprio para a travessia. Caio aciona imediatamente os freios do veículo, porém, o automóvel não para a tempo e acaba atropelando o pedestre, que fica gravemente ferido. Ato contínuo, para fugir às suas responsabilidades pelo acontecido, Caio tenta deixar o local, ainda na direção do veículo, sem prestar socorro à vítima do atropelamento. Porém, logo em seguida, alguns poucos metros à frente, seu automóvel para de funcionar, devido a danos sofridos no acidente. Caio abandona então o veículo e deixa o local a pé. Na sequência, populares acionam o serviço de atendimento médico urgente (Samu) e em



10 minutos chega ao local uma ambulância, que conduz o ferido a um hospital, onde é devidamente atendido, recebendo alta médica três dias depois.

Diante do caso narrado, o(s) crime(s) cometido(s) por Caio foram:

- a) fuga do local de acidente automobilístico e direção perigosa de veículo automotor sem habilitação;
- b) omissão de socorro na condução de veículo automotor e fuga do local de acidente automobilístico;
- c) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro na condução de veículo automotor e fuga do local de acidente automobilístico;
- d) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a pena aumentada, e direção perigosa de veículo automotor sem habilitação;
- e) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a pena aumentada, omissão de socorro na condução de veículo automotor e fuga do local de acidente automobilístico.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque não há “direção perigosa sem habilitação” automaticamente: o art. 309 exige dirigir sem habilitação gerando perigo de dano, e o caso descreve CNH vencida e condução prudente. Já os fatos relevantes são o afastamento do local e a omissão de providências de socorro.

A alternativa B está correta, porque Caio, após o sinistro com vítima, tenta se afastar para fugir à responsabilidade (art. 305) e não presta socorro/auxílio imediato, nem solicita auxílio por justa causa (art. 304), sendo irrelevante que terceiros tenham socorrido a vítima (art. 304, parágrafo único). A narrativa não impõe, necessariamente, imputação de lesão culposa, já que o evento decorre de travessia inopinada em local impróprio.

A alternativa C está incorreta, porque incluir lesão corporal culposa (art. 303) exige demonstração de culpa do condutor na produção do resultado, o que fica comprometido pela dinâmica descrita (travessia inesperada em local impróprio e condução prudente). Já os crimes de omissão de socorro e fuga subsistem.

A alternativa D está incorreta, porque a causa de aumento para lesão/homicídio culposos exige hipóteses legais específicas (art. 302, § 1º e art. 303, § 1º), e “CNH vencida” não equivale, automaticamente, a “não possuir CNH/PPD”. Além disso, não há base segura para art. 309 sem perigo de dano.

A alternativa E está incorreta, porque repete o problema: majorante não se presume, e a lesão culposa não é consequência automática do sinistro quando a dinâmica aponta para culpa exclusiva da vítima.

Gabarito: Letra B

11) (FGV/TJ-SE/2023) João, reincidente, foi preso em flagrante, em razão da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



O Ministério Público, então, ofereceu denúncia em face do agente, sendo certo que o processo penal tramitou de forma regular, com o encerramento da instrução processual e apresentação de alegações finais por parte do Parquet e da defesa técnica. Registre-se, ainda, que todos os fatos foram devidamente comprovados em juízo.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, o juiz fixará a pena-base, segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção:

- a) à conduta social e à personalidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime;
- b) à culpabilidade do agente e às circunstâncias, consequências e motivos do crime;
- c) à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime;
- d) à conduta social do agente e às circunstâncias e consequências do crime;
- e) à culpabilidade, à conduta social e à personalidade do agente.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 291, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro destaca especialmente culpabilidade do agente e circunstâncias e consequências do crime, não indicando foco especial em “conduta social e personalidade”. A alternativa desloca o ponto de ênfase do texto legal.

A alternativa B está incorreta, porque o art. 291, § 4º, não menciona “motivos do crime” como foco especial; embora o art. 59 do Código Penal trate de vários vetores, o CTB escolhe quais merecem atenção especial, e “motivos” não está nesse recorte.

A alternativa C está correta, porque o art. 291, § 4º, manda o juiz fixar a pena-base conforme o art. 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. A alternativa reproduz exatamente o destaque normativo.

A alternativa D está incorreta, porque o texto legal não elege “conduta social” como foco especial: o comando expresso recai sobre culpabilidade, circunstâncias e consequências. A banca cobra literalidade do § 4º.

A alternativa E está incorreta, porque, embora culpabilidade seja um vetor do art. 59 do Código Penal, o CTB não inclui “conduta social e personalidade” no recorte de atenção especial do art. 291, § 4º.

Gabarito: Letra C

12) (FGV/OAB/2023) Bruno, 20 anos, residente no Rio de Janeiro/RJ, conduzia seu veículo de madrugada com destino à cidade de São Paulo/SP. Bruno dirigia dentro da velocidade permitida, portando sua carteira de habilitação e seu veículo apresentava condições adequadas de tráfego.

Em determinado momento, André, 21 anos, que conduzia uma motocicleta alcoolizado, na outra mão, entrou na faixa na qual trafegava Bruno, violando a regra legal de mudança de faixa de rolamento. Bruno não conseguiu frear o veículo e evitar o contato. O veículo e a motocicleta chocaram-se lateralmente.



Na sequência, André caiu da moto e esbarrou num fio de alta tensão que estava rompido de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou seu veículo, em retirada. Após 1 km, avistou um posto policial, mas acometido por forte emoção, optou por não parar para comunicar o fato.

André permaneceu em coma por uma semana e depois veio a óbito. O laudo de necropsia constatou que a causa mortis fora determinada por eletrocussão, em razão do contato com o fio de alta tensão.

Pelas razões expostas, analise penalmente as condutas praticadas por Bruno e assinale a afirmativa correta.

- a) Deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro (art. 304 do CTB), tendo em vista que o resultado morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima.
- b) Ele não praticou crime algum, porque a presença de concausa independente afasta a imputação de homicídio culposo, assim como a violenta emoção afasta a tipicidade do crime de omissão de socorro.
- c) Deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo, com a incidência da causa de aumento de omissão de socorro.
- d) Bruno deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo e omissão de socorro, em concurso material.

Comentários:

A alternativa A está correta, porque Bruno não deu causa ao resultado morte: a causa mortis foi eletrocussão por fio de alta tensão rompido, configurando causa superveniente independente do choque lateral descrito. Ainda assim, diante de sinistro com vítima, subsiste o dever de socorro/auxílio, e a omissão de Bruno pode configurar o art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alternativa B está incorreta, porque “violenta emoção” não funciona como excludente de tipicidade do art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a ausência de homicídio culposo por concausa não significa inexistência de crime quando há omissão de socorro em sinistro com vítima.

A alternativa C está incorreta, porque para imputar homicídio culposo no trânsito (art. 302) é necessário nexos causal e culpa em relação à morte, o que o enunciado afasta ao indicar que a morte decorreu de eletrocussão. O dever de socorro pode existir sem imputação do resultado morte.

A alternativa D está incorreta, porque o concurso material com homicídio culposo pressupõe a tipicidade do art. 302, o que não se sustenta diante da causa mortis por eletrocussão. A responsabilização penal fica concentrada, no recorte do enunciado, na omissão de socorro.

Gabarito: Letra A



13) (FGV/TJ-MS/2023) Alberto, ao volante de um automóvel, recebe uma chamada de vídeo de seu patrão, circunstância que o leva a empunhar seu aparelho de telefonia celular e a travar conversa com ele, enquanto permanece dirigindo o veículo. Enquanto Alberto fala ao celular, a pedestre Bianca cruza a via pública, em local inapropriado, alguns metros à frente do veículo conduzido por Alberto, o qual, distraído com a chamada, não percebe a presença de Bianca na via pública, mantendo a velocidade e a trajetória do automóvel, vindo a atropelá-la. Ato seguido, temendo ser responsabilizado, Alberto deixa o local, não prestando socorro à vítima, que fica bastante ferida. Dois minutos depois, Bianca é socorrida por outro motorista, que a conduz a um hospital, onde ela é internada, tendo alta médica após três semanas.

Diante do caso narrado, é correto afirmar que Alberto:

- a) deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro no trânsito e fuga do local de acidente automobilístico;
- b) não deverá responder por crime algum, pois os fatos decorreram de culpa exclusiva da vítima, que cruzou a via pública em local inadequado;
- c) deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro no trânsito;
- d) deverá responder pelos crimes de lesão corporal grave, pois agiu com dolo eventual, omissão de socorro no trânsito e fuga do local de acidente automobilístico;
- e) deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a pena aumentada, em decorrência da omissão de socorro à vítima, e fuga do local de acidente automobilístico.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque, no desenho cobrado pela banca, a omissão de socorro (art. 304) tende a ser absorvida quando a conduta de não socorrer é utilizada como causa de aumento do art. 303, por remissão ao art. 302, § 1º, III (evita-se bis in idem). Além disso, permanece o crime de fuga do local (art. 305).

A alternativa B está incorreta, porque a travessia em local impróprio pode caracterizar culpa concorrente, mas não elimina automaticamente a culpa do motorista que estava distraído em chamada de vídeo enquanto dirigia. A violação do dever objetivo de cuidado do condutor sustenta a lesão culposa.

A alternativa C está incorreta, porque, diante da saída do local sem prestar socorro, a resposta típica do CTB, na linha do gabarito, contempla lesão culposa com aumento e o crime de fuga do local. A alternativa omite o art. 305 e não trata da majorante.

A alternativa D está incorreta, porque os fatos descrevem culpa (distração ao celular), e não necessariamente dolo eventual. A qualificação para lesão dolosa exige aceitação do resultado, o que não decorre automaticamente do uso do celular.



A alternativa E está correta, porque Alberto responde por lesão corporal culposa na direção (art. 303), com pena aumentada pela omissão de socorro (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III), e também por fuga do local do sinistro para fugir à responsabilidade (art. 305). A omissão de socorro, como crime autônomo, fica afastada no recorte típico que evita duplicidade sancionatória.

Gabarito: Letra E

14) (FGV/TJ-GO/2022) Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei nº 9.503/1997), é correto afirmar que:

- a) se cuida de crime que admite tentativa;
- b) é inaplicável o instituto da transação penal;
- c) se inicia a ação penal por intermédio de queixa do ofendido;
- d) se aumenta de 1/3 à metade da pena se o agente conduz o veículo com excesso de velocidade;
- e) implica extinção da punibilidade no caso de ser cabível a composição civil dos danos e ser esta homologada em juízo.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque crimes culposos, como regra, não admitem tentativa, já que o resultado decorre de culpa e não de vontade dirigida à produção do evento. No art. 303, a consumação está ligada ao resultado lesivo.

A alternativa B está incorreta, porque o art. 291, § 1º, permite a aplicação de institutos da Lei nº 9.099/1995 ao crime de lesão corporal culposa de trânsito, salvo exceções expressas. Logo, a transação penal não é “sempre inaplicável”.

A alternativa C está incorreta, porque a regra é de ação penal pública (com condicionamento à representação nas hipóteses regidas pela Lei nº 9.099/1995, via art. 291, § 1º). Não é ação privada por queixa.

A alternativa D está incorreta, porque o aumento de 1/3 à metade no art. 303 decorre das hipóteses do § 1º do art. 302 (faixa de pedestres/calçada; omissão de socorro; transporte de passageiros; ausência de CNH/PPD). “Excesso de velocidade”, isoladamente, não é a causa de aumento prevista nesse dispositivo.

A alternativa E está correta, porque, sendo cabível composição civil dos danos e havendo homologação, aplica-se a lógica dos arts. 74 e 88 da Lei nº 9.099/1995 por força do art. 291, § 1º, do CTB, produzindo efeito extintivo no recorte próprio dos delitos de menor potencial ofensivo. A banca cobra essa consequência como regra do microssistema dos Juizados.

Gabarito: Letra E



15) (FGV/Prefeitura de Manaus/2022) É considerado crime de trânsito a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Essa conduta pode ser constatada observando-se uma concentração mínima da substância igual a

- a) 0 decigramas de álcool / litro de sangue.
- b) 2 decigramas de álcool / litro de sangue.
- c) 4 decigramas de álcool / litro de sangue.
- d) 6 decigramas de álcool / litro de sangue.
- e) 8 decigramas de álcool / litro de sangue.

Comentários:

A alternativa D está correta, porque o art. 306, § 1º, I, estabelece como critério objetivo concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue (ou 0,3 mg/L de ar alveolar). Trata-se da literalidade do CTB.

Gabarito: Letra D

16) (FGV/PC-AM/2022) Na madrugada de 01/01/2022, José estava dirigindo seu veículo regularmente, dentro do limite de velocidade da via, portando sua carteira nacional de habilitação, quando foi surpreendido por Manoel, 71 anos, que conduzia sua bicicleta e atravessava a estrada. José não conseguiu frear para evitar a colisão,; tomado de violenta emoção, José fugiu do local. Ao prosseguir pela estrada, José avistou um posto da Polícia Rodoviária a 20 minutos do local, porém prosseguiu a viagem. Manoel morreu de hemorragia ao chegar no hospital. Posteriormente, exame constatou a presença de 8 dg/L de álcool no sangue de Manoel.

Em relação ao caso, é correto afirmar que

- a) José praticou o crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do CP.
- b) José praticou o crime de omissão de socorro, previsto no art. 304 do CTB.
- c) José praticou o crime de homicídio culposo na condução de veículo, previsto no art. 302 do CTB, com a incidência da causa de aumento pela omissão de socorro.
- d) José praticou os crimes de homicídio culposo na condução de veículo (art. 302 do CTB) e omissão de socorro (art. 304 do CTB).
- e) José não praticou crime algum.

Comentários:



A alternativa B está correta, porque José, após o sinistro com vítima, afasta-se sem prestar socorro imediato nem solicitar auxílio, incidindo no art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro. A alegação de “violenta emoção” não exclui tipicidade, e o parágrafo único do art. 304 reforça que a responsabilidade não desaparece por detalhes posteriores do atendimento.

Gabarito: Letra B

17) (FGV/PC-AM/2022) O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) contempla modalidades especiais dos crimes de homicídio e lesão corporal, todas praticadas na direção de veículo automotor.

Caso reste demonstrado que o condutor do veículo automotor se encontrava sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência quando causou a morte de um pedestre, é correto afirmar que será responsabilizado pelo crime de homicídio

- a) doloso do Código Penal comum, com dolo eventual, caracterizado pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- b) culposo do Código Penal comum, em razão da presença da culpa consciente, caracterizada pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- c) culposo do Código de Trânsito, na modalidade qualificada, caracterizada pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- d) doloso do Código de Trânsito, na modalidade qualificada, caracterizada pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- e) culposo do Código de Trânsito, com a incidência da agravante em razão da presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.

Comentários:

A alternativa C está correta, porque o art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena própria quando o agente conduz sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência: reclusão de 5 a 8 anos, além de suspensão/proibição de obter habilitação. É a forma “mais grave” do homicídio culposo de trânsito prevista no CTB.

Gabarito: Letra C

18) (FGV/PC-AM/2022) No dia 13 de dezembro de 2021, Joaquim trafegava em seu veículo automotor, em via urbana, no Município de Manaus, com sinalização expressa de velocidade máxima de 40 km/h, por estar em área escolar. No entanto, violando seu dever de cuidado, fez o carro alcançar a marca de 80 km/h, vindo a atropelar motociclista que trafegava pela mesma via, que, em virtude das lesões sofridas, veio a falecer no local.



Instaurada a devida investigação, enquanto se aguardava a elaboração das peças técnicas, surgiu a informação de que a escola havia sido desativada e que o local passou a ter nova velocidade limite, de 90 km/h, determinada por ato administrativo municipal.

Diante dessa hipótese assinale a afirmativa correta.

- a) Não há alteração da situação jurídico-penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal.
- b) Houve *abolitio criminis*, em razão da alteração ocorrida na norma integradora, acarretando extinção da punibilidade.
- c) Houve *abolitio criminis*, em razão da sucessão de normas convocadas pelos elementos normativos.
- d) Houve *abolitio criminis*, em razão da ocorrência de *novatio legis* administrativa, que favorece o agente.
- e) Não há alteração da situação jurídico-penal, em razão da incidência da regra do *tempus regit actum*.

Comentários:

A alternativa A está correta, porque a alteração administrativa posterior do limite de velocidade não elimina, por si, a tipicidade nem a culpabilidade do fato praticado sob a norma vigente ao tempo da ação. A dinâmica do caso (80 km/h em área escolar originalmente 40 km/h) integra o contexto fático de violação do dever de cuidado, e a mudança posterior não reescreve a ilicitude do passado.

A alternativa B está incorreta, porque não há *abolitio criminis*: o crime de homicídio culposo no trânsito (art. 302) permanece típico. A alteração do limite de velocidade não extingue o tipo penal nem suprime a proibição de causar morte culposamente ao dirigir.

A alternativa C está incorreta, porque o que mudou foi um ato administrativo sobre velocidade da via, e não o núcleo do tipo penal convocado. Não se trata de "sucessão de normas convocadas" capaz de eliminar o crime de homicídio culposo no trânsito.

A alternativa D está incorreta, porque a chamada *novatio legis* administrativa só produz efeitos descriminalizantes quando o tipo penal depende diretamente daquela norma integradora para existir. Aqui, o delito não desaparece por mudar o limite: homicídio culposo no trânsito continua existindo.

A alternativa E está incorreta, porque a invocação de *tempus regit actum* é insuficiente para negar qualquer efeito jurídico-penal sem análise: o ponto é que a alteração do ato administrativo não retira a tipicidade do homicídio culposo nem apaga a violação do dever de cuidado no contexto original, razão pela qual a alternativa correta é a que afirma inexistir *abolitio*.

Gabarito: Letra A



19) (FGV/OAB/2022) Ricardo, motorista profissional e legalizado para transporte escolar, conduzia seu veículo de trabalho por uma rua da Comarca de Celta (MS), sendo surpreendido com a travessia repentina de Igor que conduzia uma bicicleta, vindo com isso a atropelá-lo. Igor ficou caído no chão reclamando de muita dor no peito, não conseguindo levantar-se.

Ricardo, diante das reclamações de dor da vítima, e com receio de agravar o seu estado de saúde, permaneceu no local e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros, ligando para o número 193.

A polícia militar chegou, fez o teste em Ricardo para apurar a concentração de álcool por litro de sangue, sendo 0 (zero) o resultado de miligrama de álcool. Diante da situação de flagrância, Ricardo foi preso e, no dia seguinte, levado à audiência de custódia.

Igor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros constatando-se no hospital, por exame de imagem, que a vítima havia fraturado 03 (três) costelas e o tornozelo direito, sendo operado com sucesso.

Você, como advogado(a) de Ricardo, postularia

- a) concessão da liberdade provisória, sem fiança, diante da legalidade da prisão, por se tratar de indiciado primário e de bons antecedentes, além de ter prestado imediato e integral socorro à vítima.
- b) somente a imposição da medida cautelar diversa da prisão, consistente no comparecimento periódico em juízo, diante da legalidade da prisão e considerando que a custódia cautelar deve ser a última medida imposta diante do princípio da proporcionalidade.
- c) relaxamento da prisão de Ricardo por ser ilegal, haja vista que prestou imediato e integral socorro à vítima.
- d) concessão da liberdade provisória, mediante fiança, arbitrado o menor valor legal, diante da legalidade da prisão, por ser o indiciado primário e de bons antecedentes, bem como em razão da sua capacidade econômica.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro não condiciona a dispensa de flagrante/fiança a primariedade, bons antecedentes ou "legalidade da prisão": ele estabelece uma vedação à prisão em flagrante e à exigência de fiança se o condutor prestar pronto e integral socorro. O fundamento não é subjetivo, é legal e objetivo.

A alternativa B está incorreta, porque, se presentes os requisitos do art. 301 (pronto e integral socorro), a prisão em flagrante é ilegítima, não sendo caso de apenas "substituir" por cautelar diversa. O remédio adequado, no recorte do enunciado, é atacar a legalidade do flagrante.

A alternativa C está correta, porque, tendo Ricardo prestado pronto e integral socorro à vítima, o art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro impede a prisão em flagrante e a exigência de fiança. Assim, a prisão é ilegal e deve ser relaxada.



A alternativa D está incorreta, porque, na hipótese do art. 301, não se exige fiança e sequer se admite a prisão em flagrante; logo, não faz sentido pedir liberdade provisória “mediante fiança”. A ilegalidade do flagrante antecede a discussão sobre fiança.

Gabarito: Letra C

20) (FGV/OAB/2021) Fernando foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), pois conduzia veículo automotor em via pública sob a influência de álcool.

O magistrado competente, ao analisar o auto de prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória, aplicando a cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Fernando, entendendo que a cautelar prejudicaria seu sustento, já que era motorista de caminhão, solicita que você, como advogado(a), adote as medidas cabíveis para questionar a decisão do magistrado de aplicar a cautelar alternativa de suspensão da habilitação.

Considerando apenas as informações expostas, de acordo com a Lei nº 9.503/97, o(a) advogado(a) de Fernando

- a) não poderá apresentar recurso, tendo em vista que a decisão que aplica cautelar alternativa é irrecorrível.
- b) poderá apresentar recurso de apelação.
- c) poderá apresentar recurso em sentido estrito.
- d) poderá apresentar recurso de agravo.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque o art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de medida cautelar de suspensão/proibição e o parágrafo único expressamente admite impugnação por recurso. Não há irrecorribilidade.

A alternativa B está incorreta, porque o CTB prevê recurso específico para a decisão que decreta ou indefere a cautelar do art. 294. Não é apelação, pois não se trata de sentença.

A alternativa C está correta, porque o parágrafo único do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro prevê cabimento de recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo, contra a decisão que decreta a cautelar e também contra a que a indefere quando requerida pelo Ministério Público. É literalidade do dispositivo.

A alternativa D está incorreta, porque o CTB não remete a “agravo” como via recursal dessa decisão. A banca cobra o remédio específico: recurso em sentido estrito.

Gabarito: Letra C

21) (FGV/PC-RN/2021) Durante almoço comemorativo, José emprestou seu carro a Matheus, para que ele fosse buscar sua namorada, ciente de que este não possuía carteira de habilitação.



Quando trafegava normalmente pela via pública, Matheus foi parado em blitz rotineira, sendo constatado que não possuía a devida autorização legal para dirigir.

Diante desse quadro fático, de acordo com as previsões legais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

- a) José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto Matheus deverá ser absolvido em razão da atipicidade comportamental;
- b) José e Matheus não responderão por qualquer infração penal, pois suas condutas não geraram qualquer perigo de dano ao bem jurídico protegido;
- c) a conduta de José é atípica, devendo Matheus responder pelo crime de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação;
- d) caso viesse a causar lesão culposa em terceiro, Matheus responderia pelos crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor e de dirigir em via pública sem a devida permissão ou habilitação, em concurso material;
- e) José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto Matheus responderá pelo crime de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação.

Comentários:

A alternativa A está correta, porque José pratica o crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro ao entregar o veículo a pessoa não habilitada, sendo tratado como crime de perigo abstrato (dispensa prova de risco concreto). Já Matheus, por dirigir sem habilitação "trafegando normalmente", não realiza o art. 309 (que exige gerar perigo de dano), razão pela qual é absolvido por atipicidade.

A alternativa B está incorreta, porque a conduta de José não depende de perigo concreto, e a banca segue o entendimento de que o art. 310 se consuma com a entrega/permite a direção ao inabilitado. Assim, mesmo sem risco demonstrado, há tipicidade para o proprietário.

A alternativa C está incorreta, porque o art. 309 exige perigo de dano, mas isso não elimina o art. 310 praticado por quem entrega o veículo ao inabilitado. A alternativa inverte a conclusão: a atipicidade pode ser do condutor (art. 309), não do proprietário (art. 310).

A alternativa D está incorreta, porque, se Matheus causasse lesão culposa, a imputação do art. 309 ainda dependeria do requisito "gerando perigo de dano" e haveria discussão sobre consunção/concurso conforme o caso. A alternativa, além de hipotética, apresenta conclusão rígida e não é a que corresponde ao recorte firmado na questão.

A alternativa E está incorreta, porque afirmar responsabilização automática de Matheus pelo art. 309 contraria o elemento normativo do tipo (perigo de dano). "Blitz" e mera inabilitação, sem perigo, não bastam para o art. 309.

Gabarito: Letra A



22) (FGV/PC-RN/2021) Andressa dirigia seu carro, em velocidade compatível com o local, quando, por desatenção, perdeu a direção do veículo e atropelou Zilda, que sofreu lesões gravíssimas. Cientificada do fato, a autoridade policial se dirigiu ao hospital da localidade, lá encontrando Andressa, que prontamente havia socorrido a vítima e aguardava a chegada de familiares desta. O exame de alcoolemia constatou que Andressa não havia feito uso de álcool ou entorpecentes. Em seu relatório de vida pregressa, constava a existência de uma única anotação relacionada também a crime de trânsito.

Tratando-se de delito de trânsito, ocorre que:

- a) o crime praticado é de ação penal pública incondicionada;
- b) a gravidade da lesão culposa praticada no contexto altera a tipificação da conduta de Andressa;
- c) a autora não poderá ser presa em flagrante, por ter prestado pronto e integral socorro à vítima;
- d) a autoridade policial poderá determinar, direta e cautelarmente, a suspensão da habilitação para dirigir de Andressa;
- e) a autoridade policial poderá representar pela decretação da prisão preventiva em caso de reincidência específica de Andressa.

Comentários:

A alternativa A está incorreta, porque, em lesão corporal culposa no trânsito, a ação penal pode ser condicionada à representação na lógica da Lei nº 9.099/1995, por força do art. 291, § 1º, quando cabível. A alternativa generaliza “sempre incondicionada” sem observar o regime do CTB.

A alternativa B está incorreta, porque a gravidade do resultado (lesões gravíssimas) não “altera automaticamente” a tipificação para um novo tipo penal se não estiver presente hipótese legal específica (como as do art. 303, § 2º, ligada a álcool/substância e lesão grave/gravíssima). O enunciado afasta álcool/entorpecentes.

A alternativa C está correta, porque o art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro impede a prisão em flagrante e a exigência de fiança ao condutor, em sinistros com vítima, quando ele presta pronto e integral socorro. Andressa socorreu a vítima e permaneceu aguardando, o que satisfaz a lógica do dispositivo.

A alternativa D está incorreta, porque a competência para decretar cautelar de suspensão/proibição de habilitação é do juiz (art. 294), não da autoridade policial “diretamente”. O delegado pode representar; quem decreta é o magistrado, por decisão motivada.

A alternativa E está incorreta, porque a prisão preventiva não decorre automaticamente de “reincidência específica” e depende dos requisitos legais do Código de Processo Penal. O enunciado trata do regime especial do CTB sobre flagrante/fiança e cautelares de habilitação, não de autorização automática para preventiva.

Gabarito: Letra C



23) (FGV/OAB/2021) Cláudio, durante a comemoração do aniversário de 18 anos do filho Alceu, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial e judicial, permitiu que este conduzisse seu veículo automotor em via pública, mesmo sabendo que o filho não tinha habilitação legal para tanto.

Cerca de 50 minutos após iniciar a condução, apesar de não ter causado qualquer acidente, Alceu é abordado por policiais militares, que o encaminham para a Delegacia ao verificarem a falta de carteira de motorista. Em sede policial, Alceu narra o ocorrido, e Cláudio, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, liga para o advogado da família para esclarecimentos, informando que a autoridade policial pretendia lavrar termo circunstanciado pela prática do crime de entregar veículo a pessoa não habilitada (art. 310 da Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena em abstrato prevista é de detenção de 06 meses a 01 ano, ou multa). Considerando apenas as informações narradas, o(a) advogado(a) de Cláudio deverá esclarecer que, de acordo com as previsões da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sua conduta

- a) configura o delito imputado, na forma consumada, com natureza de crime de perigo abstrato, cabendo oferecimento de proposta de transação penal por parte do Ministério Público.
- b) configura o crime previsto no art. 310 do CTB, na forma consumada, que independe de lesão ou perigo concreto, cabendo oferecimento de proposta de composição civil dos danos por parte do Ministério Público.
- c) não configura o crime do art. 310 do CTB, mas mero ilícito de natureza administrativa, tendo em vista que o crime trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro para aquele que entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é classificado como de perigo concreto.
- d) configura o crime de entrega de veículo a pessoa não habilitada, em sua modalidade tentada, tendo em vista que a punição do agente pelo crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro na modalidade consumada exige que haja resultado lesão, sendo classificado como crime de dano.

Comentários:

A alternativa A está correta, porque o art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é tratado como crime de perigo abstrato, consumando-se com a entrega/permite a direção a não habilitado, e, com pena em abstrato de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, enquadra-se como infração de menor potencial ofensivo, admitindo lavratura de termo circunstanciado e proposta de transação penal (Lei nº 9.099/1995, art. 76), quando presentes os requisitos.

A alternativa B está incorreta, porque composição civil dos danos (Lei nº 9.099/1995, art. 74) pressupõe dano civil a ser composto; no caso, não houve acidente ou vítima/dano narrado. Além disso, composição civil não é “oferecida pelo Ministério Público” como regra, mas realizada entre envolvidos e homologada judicialmente.

A alternativa C está incorreta, porque a conduta não é apenas ilícito administrativo: o CTB tipifica penalmente o ato de entregar/permitir direção a não habilitado (art. 310), e, no entendimento consolidado cobrado pela banca, não se exige perigo concreto para consumação.



A alternativa D está incorreta, porque não há “tentativa” no contexto descrito: a conduta se consumou com o simples permitir/entregar a direção, e o tipo não exige resultado lesivo. Também não é “crime de dano” dependente de lesão: é crime de perigo abstrato no recorte jurisprudencial exigido.

Gabarito: Letra A



LISTA DE QUESTÕES

1) (FGV/TJ-AP/2024) Jonas, jovem com 19 anos de idade, comparece ao estabelecimento comercial XYZ, no âmbito do qual, após negociação direta com João, proprietário da loja, adquire um produto essencial. Ato contínuo, ao fornecer o bem ao consumidor, João, dolosamente, deixa de entregar o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Registre-se que, mesmo após tomar ciência dos fatos, Jonas nada fez, quedando-se silente por mais de dez meses.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.078/1990, é correto afirmar que João:

- a) responderá por contravenção penal prevista no Código de Defesa do Consumidor, com a incidência de causa de aumento de pena, por ter sido perpetrada em detrimento de menor de 21 anos;
- b) responderá por crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, com a incidência de causa de aumento de pena, por ter sido perpetrado em detrimento de menor de 21 anos;
- c) responderá por crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, com a incidência de agravante, por ter sido perpetrado em operação que envolveu produto essencial;
- d) não responderá por qualquer crime, em razão da ausência de representação da vítima no prazo legal;
- e) não responderá por qualquer crime, em razão da atipicidade formal da conduta.

2) (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2023) Nos termos da Lei nº 8.078/90, no que diz respeito aos crimes contra as relações de consumo, é correto afirma que

- a) pratica crime o fornecedor de produtos ou o prestador de serviços que deixar de corrigir Informação sabidamente inexata sobre o consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros, desde que decorrido o prazo de 6 (seis) meses contados da data do requerimento de retificação.
- b) circunstância agravante quanto aos crimes contra as relações de consumo o fato de serem tais delitos praticados em época de grave crise econômica.
- c) desde que o faça sem cobrança de juros abusivos, não pratica crime o credor que utiliza, na cobrança de dívidas, procedimento que exponha o débito do consumidor em qualquer circunstância.
- d) por força do princípio da especialidade, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) afastam completamente a aplicabilidade do Código Penal e das demais leis extravagantes.
- e) nos crimes contra as relações de consumo, não pode ser imposta a pena de publicação de notícia sobre a condenação em órgãos de comunicação de grande circulação, com base no princípio da dignidade humana.



3) (FGV/TJ-GO/2022) As infrações penais contra as relações de consumo estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do disposto no código e nas leis especiais.

A respeito desse tema, é correto afirmar que:

- a) o valor da fiança nas infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor somente poderá ser fixado pelo juiz;
- b) incorrerá nas mesmas penas aquele que patrocinar a oferta que faz afirmação falsa ou enganosa relevante sobre o preço de produtos ou serviços;
- c) as penas privativas de liberdade e de multa não podem ser impostas cumulativamente com a interdição temporária de direitos;
- d) a conduta de omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos não admite a modalidade culposa;
- e) poderão intervir como assistentes do Ministério Público qualquer dos legitimados para a ação coletiva, sendo vedada propositura de ação penal subsidiária.

GABARITO

- 1. Letra C
- 2. Letra B
- 3. Letra B



LISTA DE QUESTÕES

1) (FGV/MPE-RJ/2025) Em uma noite chuvosa, Tício, proprietário de um veículo automotor, após consumir bebidas alcoólicas em excesso, decidiu ir para casa. Ao perceber que não estava em condições de dirigir, entregou as chaves do seu carro a Mévio, seu amigo, que, embora não possuísse Carteira Nacional de Habilitação (CNH), insistiu em conduzir o veículo.

Tício, ciente da inabilitação de Mévio, permitiu que ele assumisse a direção. Mévio, ao sair do local, dirigiu de forma cautelosa e sem causar qualquer incidente ou perigo a terceiros. Contudo, durante o trajeto, uma blitz de rotina da Polícia Militar o abordou e constatou a situação.

Sobre o caso hipotético narrado, considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a afirmativa correta.

- a) A conduta de Tício não configura crime, pois, para a tipificação do delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, é indispensável a demonstração de perigo concreto de dano a terceiros, o que não ocorreu no caso narrado.
- b) Tício cometeu o crime de perigo concreto, uma vez que a entrega do veículo a pessoa não habilitada, mesmo sem a ocorrência de dano, gera um risco real e iminente à segurança viária, sendo a embriaguez de Tício uma agravante.
- c) A conduta de Tício configura o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da ocorrência de perigo de dano concreto, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a mera entrega do veículo à pessoa não habilitada.
- d) Para a configuração do crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é necessário que a pessoa a quem se entrega a direção esteja, além de inabilitada, em estado de embriaguez ou com sua capacidade psicomotora alterada, o que não foi comprovado em relação a Mévio.
- e) A responsabilidade penal de Tício é afastada pela ausência de dolo direto ou eventual em causar perigo, pois sua intenção era apenas evitar um acidente ao não dirigir embriagado, delegando a condução a Mévio, mesmo que inabilitado.

2) (FGV/TJ-TO/2025) Na cidade de Palmas/TO, um motorista dirige sob efeito de álcool e colide com um ciclista que transitava pela via, vindo este a sofrer ferimentos leves.

Considerando as disposições da Lei de Trânsito, é correto afirmar que:

- a) o motorista poderá ser responsabilizado apenas civilmente pelos danos causados ao ciclista;
- b) quando não há danos graves a terceiros, o ato de dirigir sob influência de álcool configura somente infração administrativa;
- c) o motorista poderá ser processado criminalmente por lesão corporal culposa de trânsito;
- d) o motorista será isento de pena se comprovar que não havia sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem pelos agentes de trânsito;
- e) na hipótese de óbito do ciclista em decorrência das lesões, o motorista poderá ser responsabilizado por homicídio doloso de trânsito qualificado pelo uso de álcool.



3) (FGV/TJ-SE/2025) Alberto, cujo prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação expirara há 25 dias, na condução de um caminhão, à noite, ao fazer arriscada ultrapassagem em trecho de via sinalizado com dupla faixa contínua, acaba colidindo frontalmente com um ônibus, cujo farol esquerdo estava inoperante e com lotação acima da permitida. Da colisão, restam feridos Alberto, que fica preso nas ferragens do veículo, e 18 passageiros do ônibus, além de cinco mortos (o motorista e outros quatro passageiros do ônibus).

Diante do caso narrado, é correto afirmar que Alberto:

- a) não cometeu crime, pois sua culpa se compensa com a culpa do motorista do ônibus;
- b) responde somente pelo crime de direção sem habilitação, pois, em relação à colisão, ocorreu por culpa do motorista do ônibus;
- c) responde por cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e 18 crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor;
- d) responde por cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e 18 crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ambos com a incidência de causa de aumento de pena;
- e) responde pelos crimes de direção sem habilitação, cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e 18 crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, os dois últimos com a incidência de causa de aumento de pena.

4) (FGV/PC-MG/2025) João, Delegado de Polícia, deflagrou investigação para apurar suposto delito de trânsito em relação ao qual inexistem qualificadoras ou causas de aumento de pena previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, sobre as circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito, analise as afirmativas a seguir.

- I. O condutor do veículo cometeu a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.
- II. O condutor do veículo cometeu a infração sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.
- III. O condutor do veículo cometeu a infração sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



5) (FGV/Prefeitura de Vitória/2024) Em um determinado dia, José, agindo com dolo, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, participou, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), é correto afirmar que José

- a) não responderá, criminal e administrativamente, pela embriaguez ao volante e pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, porquanto as condutas praticadas não são punidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
- b) não responderá, criminalmente, pela embriaguez ao volante, tampouco pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, porquanto as condutas praticadas caracterizam, apenas, infração administrativa.
- c) responderá, criminalmente, pela embriaguez ao volante, mas não pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, que se caracteriza, apenas, como infração administrativa.
- d) responderá, criminalmente, pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, mas não pela embriaguez ao volante, que se caracteriza, apenas, como infração administrativa.
- e) responderá, criminalmente, pela embriaguez ao volante e pela participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente.

6) (FGV/TJ-MS/2024) Matheus, sem possuir carteira de habilitação, dirigia seu veículo automotor pela BR 040, a 140km/h, muito embora o limite de velocidade na referida via fosse de 80km/h. Dessa forma, em razão da violação ao dever objetivo de cuidado, materializada na condução imprudente do automóvel, Matheus atropelou um ciclista, que sofreu lesões corporais leves, das quais se recuperou prontamente.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), Matheus responderá pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

- a) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido;
- b) na modalidade qualificada, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido;
- c) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada;
- d) com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é de iniciativa privada;



e) na modalidade qualificada, em razão da ausência de carteira de habilitação, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

7) (FGV/TJ-AP/2024) Jonas, primário, portador de antecedentes, conduzia seu automóvel, imediatamente após ter ingerido vinte e cinco latas de cerveja, ocasião em que veio a ser parado por uma viatura da Polícia Militar, que constatou, sem qualquer dúvida, a capacidade psicomotora alterada do particular, encaminhando-o à Delegacia de Polícia. Em sede policial, durante conversa com seu advogado, Jonas demonstrou grande preocupação com os reflexos que a conduta perpetrada poderia gerar na sua habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, é correto afirmar que:

- a) a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente;
- b) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se inicia com o trânsito em julgado da sentença, ainda que o sentenciado esteja recolhido, por efeito de condenação penal, a estabelecimento prisional;
- c) transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em vinte e quatro horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação;
- d) a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor será imposta cumulativamente com outras penalidades;
- e) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor terá a duração de um a cinco anos.

8) (FGV/MPE-GO/2024) Tiago, após ganhar na loteria, compareceu a uma concessionária e adquiriu o carro importado dos seus sonhos, com motor extremamente potente. Para testar o automóvel, que ainda estava sem placa, Tiago foi para uma estrada pouco movimentada e passou a trafegar, de forma imprudente, a cento e quinze quilômetros por hora, malgrado a velocidade máxima permitida para a via fosse de sessenta quilômetros por hora. Em um determinado momento, o condutor colidiu com um transeunte que caminhava pela faixa de pedestre, o qual, por sorte, sofreu, apenas, lesões corporais leves.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, é correto afirmar que Tiago responderá pela prática do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com a incidência de

- a) uma causa de aumento de pena e de uma agravante, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.
- b) uma causa de aumento de pena e de uma agravante, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.
- c) duas causas de aumento de pena, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.



- d) duas agravantes, sendo certo que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido.
- e) duas causas de aumento de pena, sendo certo que a ação penal é pública incondicionada.

9) (FGV//Prefeitura de Caraguatatuba/2024) Seguindo o exposto no Código de Trânsito Brasileiro sobre os crimes de trânsito, analise as afirmativas a seguir.

I. A suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor ao agente não pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades.

II. Aplica-se aos crimes de trânsito lesão corporal culposa se o agente estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50km/h.

III. O agente possuir profissão que exige cuidado especial com o transporte de passageiros é sempre uma circunstância que agrava a penalidade de crime de trânsito.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) II e III, apenas.

10) (FGV/TJ-PR/2023) Caio, cuja habilitação para conduzir veículo automotor (CNH) está vencida há três meses, dirige seu automóvel, de forma atenta e prudente, ocasião em que um pedestre, inopinadamente, cruza a via pública à sua frente, em local impróprio para a travessia. Caio aciona imediatamente os freios do veículo, porém, o automóvel não para a tempo e acaba atropelando o pedestre, que fica gravemente ferido. Ato contínuo, para fugir às suas responsabilidades pelo acontecido, Caio tenta deixar o local, ainda na direção do veículo, sem prestar socorro à vítima do atropelamento. Porém, logo em seguida, alguns poucos metros à frente, seu automóvel para de funcionar, devido a danos sofridos no acidente. Caio abandona então o veículo e deixa o local a pé. Na sequência, populares acionam o serviço de atendimento médico urgente (Samu) e em 10 minutos chega ao local uma ambulância, que conduz o ferido a um hospital, onde é devidamente atendido, recebendo alta médica três dias depois.

Diante do caso narrado, o(s) crime(s) cometido(s) por Caio foram:

- a) fuga do local de acidente automobilístico e direção perigosa de veículo automotor sem habilitação;
- b) omissão de socorro na condução de veículo automotor e fuga do local de acidente automobilístico;
- c) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro na condução de veículo automotor e fuga do local de acidente automobilístico;



- d) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a pena aumentada, e direção perigosa de veículo automotor sem habilitação;
- e) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a pena aumentada, omissão de socorro na condução de veículo automotor e fuga do local de acidente automobilístico.

11) (FGV/TJ-SE/2023) João, reincidente, foi preso em flagrante, em razão da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O Ministério Público, então, ofereceu denúncia em face do agente, sendo certo que o processo penal tramitou de forma regular, com o encerramento da instrução processual e apresentação de alegações finais por parte do Parquet e da defesa técnica. Registre-se, ainda, que todos os fatos foram devidamente comprovados em juízo.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 9.503/1997, o juiz fixará a pena-base, segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção:

- a) à conduta social e à personalidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime;
- b) à culpabilidade do agente e às circunstâncias, consequências e motivos do crime;
- c) à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime;
- d) à conduta social do agente e às circunstâncias e consequências do crime;
- e) à culpabilidade, à conduta social e à personalidade do agente.

12) (FGV/OAB/2023) Bruno, 20 anos, residente no Rio de Janeiro/RJ, conduzia seu veículo de madrugada com destino à cidade de São Paulo/SP. Bruno dirigia dentro da velocidade permitida, portando sua carteira de habilitação e seu veículo apresentava condições adequadas de tráfego.

Em determinado momento, André, 21 anos, que conduzia uma motocicleta alcoolizado, na outra mão, entrou na faixa na qual trafegava Bruno, violando a regra legal de mudança de faixa de rolamento. Bruno não conseguiu frear o veículo e evitar o contato. O veículo e a motocicleta chocaram-se lateralmente.

Na sequência, André caiu da moto e esbarrou num fio de alta tensão que estava rompido de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou seu veículo, em retirada. Após 1 km, avistou um posto policial, mas acometido por forte emoção, optou por não parar para comunicar o fato.

André permaneceu em coma por uma semana e depois veio a óbito. O laudo de necropsia constatou que a causa mortis fora determinada por eletrocussão, em razão do contato com o fio de alta tensão.

Pelas razões expostas, analise penalmente as condutas praticadas por Bruno e assinale a afirmativa correta.



- a) Deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro (art. 304 do CTB), tendo em vista que o resultado morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima.
- b) Ele não praticou crime algum, porque a presença de concausa independente afasta a imputação de homicídio culposo, assim como a violenta emoção afasta a tipicidade do crime de omissão de socorro.
- c) Deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo, com a incidência da causa de aumento de omissão de socorro.
- d) Bruno deverá ser penalmente responsabilizado por homicídio culposo na condução de veículo e omissão de socorro, em concurso material.

13) (FGV/TJ-MS/2023) Alberto, ao volante de um automóvel, recebe uma chamada de vídeo de seu patrão, circunstância que o leva a empunhar seu aparelho de telefonia celular e a travar conversa com ele, enquanto permanece dirigindo o veículo. Enquanto Alberto fala ao celular, a pedestre Bianca cruza a via pública, em local inapropriado, alguns metros à frente do veículo conduzido por Alberto, o qual, distraído com a chamada, não percebe a presença de Bianca na via pública, mantendo a velocidade e a trajetória do automóvel, vindo a atropelá-la. Ato seguido, temendo ser responsabilizado, Alberto deixa o local, não prestando socorro à vítima, que fica bastante ferida. Dois minutos depois, Bianca é socorrida por outro motorista, que a conduz a um hospital, onde ela é internada, tendo alta médica após três semanas.

Diante do caso narrado, é correto afirmar que Alberto:

- a) deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro no trânsito e fuga do local de acidente automobilístico;
- b) não deverá responder por crime algum, pois os fatos decorreram de culpa exclusiva da vítima, que cruzou a via pública em local inadequado;
- c) deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro no trânsito;
- d) deverá responder pelos crimes de lesão corporal grave, pois agiu com dolo eventual, omissão de socorro no trânsito e fuga do local de acidente automobilístico;
- e) deverá responder pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a pena aumentada, em decorrência da omissão de socorro à vítima, e fuga do local de acidente automobilístico.

14) (FGV/TJ-GO/2022) Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei nº 9.503/1997), é correto afirmar que:

- a) se cuida de crime que admite tentativa;
- b) é inaplicável o instituto da transação penal;
- c) se inicia a ação penal por intermédio de queixa do ofendido;



- d) se aumenta de 1/3 à metade da pena se o agente conduz o veículo com excesso de velocidade;
- e) implica extinção da punibilidade no caso de ser cabível a composição civil dos danos e ser esta homologada em juízo.

15) (FGV/Prefeitura de Manaus/2022) É considerado crime de trânsito a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Essa conduta pode ser constatada observando-se uma concentração mínima da substância igual a

- a) 0 decigramas de álcool / litro de sangue.
- b) 2 decigramas de álcool / litro de sangue.
- c) 4 decigramas de álcool / litro de sangue.
- d) 6 decigramas de álcool / litro de sangue.
- e) 8 decigramas de álcool / litro de sangue.

16) (FGV/PC-AM/2022) Na madrugada de 01/01/2022, José estava dirigindo seu veículo regularmente, dentro do limite de velocidade da via, portando sua carteira nacional de habilitação, quando foi surpreendido por Manoel, 71 anos, que conduzia sua bicicleta e atravessava a estrada. José não conseguiu frear para evitar a colisão,; tomado de violenta emoção, José fugiu do local. Ao prosseguir pela estrada, José avistou um posto da Polícia Rodoviária a 20 minutos do local, porém prosseguiu a viagem. Manoel morreu de hemorragia ao chegar no hospital. Posteriormente, exame constatou a presença de 8 dg/L de álcool no sangue de Manoel.

Em relação ao caso, é correto afirmar que

- a) José praticou o crime de omissão de socorro, previsto no art. 135 do CP.
- b) José praticou o crime de omissão de socorro, previsto no art. 304 do CTB.
- c) José praticou o crime de homicídio culposo na condução de veículo, previsto no art. 302 do CTB, com a incidência da causa de aumento pela omissão de socorro.
- d) José praticou os crimes de homicídio culposo na condução de veículo (art. 302 do CTB) e omissão de socorro (art. 304 do CTB).
- e) José não praticou crime algum.



17) (FGV/PC-AM/2022) O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) contempla modalidades especiais dos crimes de homicídio e lesão corporal, todas praticadas na direção de veículo automotor.

Caso reste demonstrado que o condutor do veículo automotor se encontrava sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência quando causou a morte de um pedestre, é correto afirmar que será responsabilizado pelo crime de homicídio

- a) doloso do Código Penal comum, com dolo eventual, caracterizado pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- b) culposo do Código Penal comum, em razão da presença da culpa consciente, caracterizada pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- c) culposo do Código de Trânsito, na modalidade qualificada, caracterizada pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- d) doloso do Código de Trânsito, na modalidade qualificada, caracterizada pela presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.
- e) culposo do Código de Trânsito, com a incidência da agravante em razão da presença do álcool ou substância psicoativa que determine dependência.

18) (FGV/PC-AM/2022) No dia 13 de dezembro de 2021, Joaquim trafegava em seu veículo automotor, em via urbana, no Município de Manaus, com sinalização expressa de velocidade máxima de 40 km/h, por estar em área escolar. No entanto, violando seu dever de cuidado, fez o carro alcançar a marca de 80 km/h, vindo a atropelar motociclista que trafegava pela mesma via, que, em virtude das lesões sofridas, veio a falecer no local.

Instaurada a devida investigação, enquanto se aguardava a elaboração das peças técnicas, surgiu a informação de que a escola havia sido desativada e que o local passou a ter nova velocidade limite, de 90 km/h, determinada por ato administrativo municipal.

Diante dessa hipótese assinale a afirmativa correta.

- a) Não há alteração da situação jurídico-penal, pois não houve modificação do fim de proteção do tipo penal.
- b) Houve *abolitio criminis*, em razão da alteração ocorrida na norma integradora, acarretando extinção da punibilidade.
- c) Houve *abolitio criminis*, em razão da sucessão de normas convocadas pelos elementos normativos.
- d) Houve *abolitio criminis*, em razão da ocorrência de *novatio legis* administrativa, que favorece o agente.



e) Não há alteração da situação jurídico-penal, em razão da incidência da regra do *tempus regit actum*.

19) (FGV/OAB/2022) Ricardo, motorista profissional e legalizado para transporte escolar, conduzia seu veículo de trabalho por uma rua da Comarca de Celta (MS), sendo surpreendido com a travessia repentina de Igor que conduzia uma bicicleta, vindo com isso a atropelá-lo. Igor ficou caído no chão reclamando de muita dor no peito, não conseguindo levantar-se.

Ricardo, diante das reclamações de dor da vítima, e com receio de agravar o seu estado de saúde, permaneceu no local e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros, ligando para o número 193.

A polícia militar chegou, fez o teste em Ricardo para apurar a concentração de álcool por litro de sangue, sendo 0 (zero) o resultado de miligrama de álcool. Diante da situação de flagrância, Ricardo foi preso e, no dia seguinte, levado à audiência de custódia.

Igor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros constatando-se no hospital, por exame de imagem, que a vítima havia fraturado 03 (três) costelas e o tornozelo direito, sendo operado com sucesso.

Você, como advogado(a) de Ricardo, postularia

- a) concessão da liberdade provisória, sem fiança, diante da legalidade da prisão, por se tratar de indiciado primário e de bons antecedentes, além de ter prestado imediato e integral socorro à vítima.
- b) somente a imposição da medida cautelar diversa da prisão, consistente no comparecimento periódico em juízo, diante da legalidade da prisão e considerando que a custódia cautelar deve ser a última medida imposta diante do princípio da proporcionalidade.
- c) relaxamento da prisão de Ricardo por ser ilegal, haja vista que prestou imediato e integral socorro à vítima.
- d) concessão da liberdade provisória, mediante fiança, arbitrado o menor valor legal, diante da legalidade da prisão, por ser o indiciado primário e de bons antecedentes, bem como em razão da sua capacidade econômica.

20) (FGV/OAB/2021) Fernando foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), pois conduzia veículo automotor em via pública sob a influência de álcool.

O magistrado competente, ao analisar o auto de prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória, aplicando a cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Fernando, entendendo que a cautelar prejudicaria seu sustento, já que era motorista de caminhão, solicita que você, como advogado(a), adote as medidas cabíveis para questionar a decisão do magistrado de aplicar a cautelar alternativa de suspensão da habilitação.



Considerando apenas as informações expostas, de acordo com a Lei nº 9.503/97, o(a) advogado(a) de Fernando

- a) não poderá apresentar recurso, tendo em vista que a decisão que aplica cautelar alternativa é irrecorrível.
- b) poderá apresentar recurso de apelação.
- c) poderá apresentar recurso em sentido estrito.
- d) poderá apresentar recurso de agravo.

21) (FGV/PC-RN/2021) Durante almoço comemorativo, José emprestou seu carro a Matheus, para que ele fosse buscar sua namorada, ciente de que este não possuía carteira de habilitação. Quando trafegava normalmente pela via pública, Matheus foi parado em blitz rotineira, sendo constatado que não possuía a devida autorização legal para dirigir.

Diante desse quadro fático, de acordo com as previsões legais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

- a) José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto Matheus deverá ser absolvido em razão da atipicidade comportamental;
- b) José e Matheus não responderão por qualquer infração penal, pois suas condutas não geraram qualquer perigo de dano ao bem jurídico protegido;
- c) a conduta de José é atípica, devendo Matheus responder pelo crime de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação;
- d) caso viesse a causar lesão culposa em terceiro, Matheus responderia pelos crimes de lesão culposa na direção de veículo automotor e de dirigir em via pública sem a devida permissão ou habilitação, em concurso material;
- e) José responderá pelo crime de entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, enquanto Matheus responderá pelo crime de dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação.

22) (FGV/PC-RN/2021) Andressa dirigia seu carro, em velocidade compatível com o local, quando, por desatenção, perdeu a direção do veículo e atropelou Zilda, que sofreu lesões gravíssimas. Cientificada do fato, a autoridade policial se dirigiu ao hospital da localidade, lá encontrando Andressa, que prontamente havia socorrido a vítima e aguardava a chegada de familiares desta. O exame de alcoolemia constatou que Andressa não havia feito uso de álcool ou entorpecentes. Em seu relatório de vida pregressa, constava a existência de uma única anotação relacionada também a crime de trânsito.

Tratando-se de delito de trânsito, ocorre que:

- a) o crime praticado é de ação penal pública incondicionada;



- b) a gravidade da lesão culposa praticada no contexto altera a tipificação da conduta de Andressa;
- c) a autora não poderá ser presa em flagrante, por ter prestado pronto e integral socorro à vítima;
- d) a autoridade policial poderá determinar, direta e cautelarmente, a suspensão da habilitação para dirigir de Andressa;
- e) a autoridade policial poderá representar pela decretação da prisão preventiva em caso de reincidência específica de Andressa.

23) (FGV/OAB/2021) Cláudio, durante a comemoração do aniversário de 18 anos do filho Alceu, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial e judicial, permitiu que este conduzisse seu veículo automotor em via pública, mesmo sabendo que o filho não tinha habilitação legal para tanto.

Cerca de 50 minutos após iniciar a condução, apesar de não ter causado qualquer acidente, Alceu é abordado por policiais militares, que o encaminham para a Delegacia ao verificarem a falta de carteira de motorista. Em sede policial, Alceu narra o ocorrido, e Cláudio, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, liga para o advogado da família para esclarecimentos, informando que a autoridade policial pretendia lavrar termo circunstanciado pela prática do crime de entregar veículo a pessoa não habilitada (art. 310 da Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena em abstrato prevista é de detenção de 06 meses a 01 ano, ou multa). Considerando apenas as informações narradas, o(a) advogado(a) de Cláudio deverá esclarecer que, de acordo com as previsões da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sua conduta

- a) configura o delito imputado, na forma consumada, com natureza de crime de perigo abstrato, cabendo oferecimento de proposta de transação penal por parte do Ministério Público.
- b) configura o crime previsto no art. 310 do CTB, na forma consumada, que independe de lesão ou perigo concreto, cabendo oferecimento de proposta de composição civil dos danos por parte do Ministério Público.
- c) não configura o crime do art. 310 do CTB, mas mero ilícito de natureza administrativa, tendo em vista que o crime trazido pelo Código de Trânsito Brasileiro para aquele que entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é classificado como de perigo concreto.
- d) configura o crime de entrega de veículo a pessoa não habilitada, em sua modalidade tentada, tendo em vista que a punição do agente pelo crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro na modalidade consumada exige que haja resultado lesão, sendo classificado como crime de dano.



GABARITO

1. Letra C
2. Letra C
3. Letra C
4. Letra E
5. Letra E
6. Letra C
7. Letra A
8. Letra B
9. Letra C
10. Letra B
11. Letra C
12. Letra A
13. Letra E
14. Letra E
15. Letra D
16. Letra B
17. Letra C
18. Letra A
19. Letra C
20. Letra C
21. Letra A
22. Letra C
23. Letra A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.